

REVISI
PERATURAN DIREKSI
PT AGRINAS PANGAN NUSANTARA (PERSERO)

NOMOR: 1/148/KPTS/X/2025



TATA KELOLA PENGADAAN KHUSUS
KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH (KDKMP)

PT AGRINAS PANGAN NUSANTARA (PERSERO)

JAKARTA

2025

DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
PERATURAN DIREKSI.....	1
BAB I KETENTUAN UMUM	4
Pasal 1 Definisi.....	4
Pasal 2 Maksud dan Tujuan	12
Pasal 3 Ruang Lingkup.....	13
Pasal 4 Asas, Prinsip, dan Etika Pengadaan.....	13
Pasal 5 Dasar Hukum dan Kedudukan Pengadaan Khusus.....	17
Pasal 6 Kategori Pengadaan Khusus	22
BAB II ORGANISASI PELAKSANA PENGADAAN KHUSUS	26
Pasal 7 Organisasi Pelaksana Pengadaan Khusus.....	26
Pasal 8 Tata Kerja Organisasi Pelaksana Pengadaan Khusus	27
Pasal 9 Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	28
Pasal 10 Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Utama	29
Pasal 11 Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Pengadaan	30
Pasal 12 Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Konsultan Engineering	32
Pasal 13 Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi.....	34
Pasal 14 Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko.....	36
Pasal 15 Tugas dan Tanggung Jawab Unit Legal	39
Pasal 16 Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Pengawasan Intern	40
Pasal 17 Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan	42
Pasal 18 Dukungan Tentara Nasional Indonesia dalam Pelaksanaan Swakelola dengan Skema Padat Karya.....	45
Pasal 19 Bantuan, Dukungan, dan Pendampingan oleh Pihak Lain	47
BAB III KETENTUAN KHUSUS PENGADAAN KHUSUS	47
Pasal 20 Perencanaan Pengadaan Khusus	47
Pasal 21 Persiapan Pengadaan Khusus.....	50
Pasal 22 Penetapan Metode Pelaksanaan Pengadaan Khusus	51

Pasal 23	Pelaksanaan Pembangunan Fisik Gerai dan Pergudangan melalui Swakelola dengan Skema Padat Karya	52
Pasal 24	Pengadaan Kelengkapan melalui Pemilihan Penyedia dengan Metode Penunjukan Langsung	54
Pasal 25	Distribusi dan Logistik	57
Pasal 26	Keterpaduan Pelaksanaan Swakelola dan Pengadaan melalui Penyedia	61
Pasal 27	Pengawasan Internal, Kepatuhan, dan Tindak Lanjut	63
Pasal 28	Penerimaan Hasil Pekerjaan dan/atau Barang	66
Pasal 29	Verifikasi dan Validasi	67
Pasal 30	Serah Terima Akhir Hasil Pekerjaan	69
Pasal 31	Dokumentasi dan Tindak Lanjut	70
BAB IV KONTRAK, PEMBIAYAAN, DAN PEMBAYARAN		71
Pasal 32	Dasar Pengikatan Hukum	71
Pasal 33	Hak dan Kewajiban para pihak	72
Pasal 34	Jenis dan Bentuk Kontrak	73
Pasal 35	Muatan Minimal Kontrak	74
Pasal 36	Dokumen Pelaksanaan Pengadaan	75
Pasal 37	Sumber dan Skema Pembiayaan	75
Pasal 38	Tata Cara Pembayaran	79
Pasal 39	Jaminan Pembayaran dan Rekening Escrow	80
Pasal 40	Perpajakan	81
Pasal 41	Dokumen Teknis dan Lampiran	82
BAB V KETENTUAN PENUTUP		84
Pasal 42		84

HALAMAN PENGESAHAN

PERATURAN DIREKSI
PT AGRINAS PANGAN NUSANTARA (PERSERO)
NOMOR: 1/148/KPTS/X/2025

TENTANG

TATA KELOLA PENGADAAN KHUSUS

UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN FISIK GERAJ, PERGUDANGAN, DAN KELENGKAPAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH (KDKMP)

telah ditelaah dan disetujui untuk diberlakukan
sebagai pedoman pelaksanaan Pengadaan Khusus KDKMP

Rury Chandra Baskoro

Direktur Konsultan Engineering

Elphis Rudy

Direktur Pengadaan

Aurora Isabelle Bangun

Direktur SDM dan TI

Rudy Pinem

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko

Disetujui oleh:

Joao Angelo De Sousa Mota

Direktur Utama

**PERATURAN DIREKSI
PT AGRINAS PANGAN NUSANTARA (PERSERO)
NOMOR: 1/148/KPTS/X/2025**

**TENTANG
TATA KELOLA PENGADAAN KHUSUS
UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN FISIK GERAJ, PERGUDANGAN, DAN
KELENGKAPAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKSI PT AGRINAS PANGAN NUSANTARA (PERSERO),

- Menimbang:** a. bahwa percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan bagian dari kebijakan strategis nasional dan Proyek Strategis Nasional dalam rangka mendukung pelaksanaan Asta Cita ke-2, yaitu mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, dan Asta Cita ke-6, yaitu pembangunan dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan, serta sebagai upaya penguatan ekonomi kerakyatan, ketahanan pangan, dan peningkatan ekonomi lokal melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penugasan khusus kepada PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) untuk percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025, diperlukan tata kelola Pengadaan Khusus yang mampu menjamin percepatan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian hukum;
- c. bahwa Pengadaan Khusus dimaksud merupakan Program Strategis Nasional memiliki karakteristik khusus berupa skala nasional, kebutuhan percepatan, sebaran lokasi, kompleksitas logistik, dan kebutuhan dukungan lintas sektor, sehingga memerlukan pengaturan internal yang bersifat khusus;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan tata kelola BUMN, Perseroan wajib memiliki pedoman internal pengadaan barang dan/atau jasa yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik penugasan;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Direksi tentang Tata Kelola Pengadaan Khusus untuk Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

- Mengingat:**
- a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah terakhir;
 - b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 - e. ~~Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian;~~
 - f. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah;
 - g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara;
 - h. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara
 - i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1970 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN) Yodya Karya Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero);
 - j. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
 - k. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
 - l. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

- m. Keputusan Bersama Menteri Koperasi, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara, dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dengan Nomor 1/SKB/M.KOP/2025, Nomor KMK 293 Tahun 2025, Nomor 500.3-4486.A Tahun 2025, Nomor 418 Tahun 2025, Nomor 5 Tahun 2025, dan Nomor SKB.08/DI-BP/X/2025 mengenai percepatan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
- n. Addendum Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Koperasi Republik Indonesia dan PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) **Nomor 1/PKS/M.KOP/2025 dan Nomor 113/DIR-KTR/X/2025; (Perlu cek kembali Nomor)**
- p. Perjanjian Kerja Sama antara PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) dan Tentara Nasional Indonesia Nomor 111/DIR-KTR/X/2025 dan Nomor Kerma/25/X/2025.

Catatan:

- 1. Urutan dan Posisi UU (penggunaan RI)

Tambahan:

- 1. UU 23/2014 ttg Pemda
- 2. UU 3/2024 ttg perubahan kedua atas UU 6/2014 ttg Desa
- 3. PP 14/2021 ttg perubahan atas PP 22/2020 ttg per pelaksanaan UU 2/2017 jasa konstruksi
- 4. UU 28/2002 ttg bangunan gedung
- 5. PP 16/2021 ttg peraturan pelaksanaan UU 28/2002
(Perlu dipelajari (biro hukum) lebih lanjut terkait status bangunan gedung KDKMP)
- 6. PMK 15/2026 Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum/Dana Bagi Hasil Atau Dana Desa dalam Rangka Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DIREKSI TENTANG TATA KELOLA PENGADAAN KHUSUS UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN FISIK GERAI, PERGUDANGAN, DAN KELENGKAPAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Definisi

(1) Dalam Peraturan Direksi ini, yang dimaksud dengan:

- a. **Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih**, yang selanjutnya disingkat KDKMP adalah koperasi yang dibentuk dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 dan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 sebagai bagian dari kebijakan strategis nasional dan Proyek Strategis Nasional untuk mendukung Asta Cita ke-2 dan Asta Cita ke-6, yang bertujuan untuk memperkuat ekonomi kerakyatan, ketahanan pangan, peningkatan ekonomi lokal, dan pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi, serta beranggotakan warga yang berdomisili dalam wilayah desa atau kelurahan yang sama yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;

~~Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang selanjutnya disingkat KDKMP, adalah koperasi yang dibentuk dalam rangka kebijakan nasional terkait penguatan ekonomi desa/kelurahan dan menjadi objek pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan sebagaimana diatur dalam Kontrak Turnkey Berbasis Output Terintegrasi~~

Catatan:

1. Definisi KDKMP dapat dilihat di aturan yang sudah ada dan terkait dengan obyek pembangunan yang diatur dalam kontrak *turnkey* berbasis output terintegrasi akan didefinisikan sendiri.

- b. **Perseroan** adalah PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero);

~~PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) merupakan yang selanjutnya disebut Perseroan~~

- c. **Kementerian Koperasi** adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi menjalankan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pembinaan, dan pengawasan, serta dalam Peraturan Direksi ini berkedudukan sebagai pihak yang berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 dan Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Koperasi dan PT Agrinas Pangan Nusantara

(Persero) diberikan kewenangan untuk melakukan perikatan, kontrak, dan/atau kesepakatan mewakili desa atau pemerintah kabupaten/kota dengan Perseroan dalam rangka percepatan pembangunan dan pengembangan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

- d. **Tentara Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat TNI**, adalah alat negara di bidang pertahanan negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dalam pelaksanaan Peraturan Direksi ini memberikan dukungan kepada Perseroan dalam rangka pelaksanaan Swakelola dengan skema Padat Karya dan kegiatan pendukung lainnya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. **Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Koperasi Republik Indonesia dan Perseroan, yang selanjutnya disebut “PKS Kemenkop”**, adalah Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Koperasi Republik Indonesia dan PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) Nomor 1/PKS/M.KOP/2025 dan Nomor 113/DIR-KTR/X/2025 tentang Penugasan Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang ditandatangani pada tanggal 23 Oktober 2025, berikut lampiran dan setiap perubahan, penambahan, pembaruan, dan/atau adendum yang dibuat kemudian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kesepakatan para pihak;
- f. **Addendum PKS** adalah perubahan, penambahan, atau penyempurnaan terhadap PKS Kemenkop yang dibuat secara tertulis dan disepakati oleh para pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Perlu ditambahkan nomor PKS yang baru
- g. **Pelaksanaan Berbasis Output** adalah pelaksanaan pekerjaan yang menempatkan hasil akhir, fungsi, mutu, kesiapan operasional, kesesuaian standar, dan kelayakan serah terima sebagai ukuran utama pemenuhan kewajiban Perseroan dalam Kontrak *Turnkey* Berbasis Output Terintegrasi;
- h. **Kontrak *Turnkey* berbasis Output terintegrasi** adalah kontrak ~~model~~ pelaksanaan terintegrasi di mana Perseroan bertanggung jawab untuk ~~merencanakan~~, mengoordinasikan, mengendalikan, dan memastikan seluruh rangkaian pelaksanaan pekerjaan sampai dengan tercapainya hasil akhir yang siap diserahkan sesuai ruang lingkup, fungsi, mutu, dan standar yang ditetapkan dalam ~~Kontrak~~ **PKS**;

- i. **Nilai Maksimum Program Pekerjaan** adalah batas atas nilai pelaksanaan **program target Pekerjaan** pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan ~~80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih~~ KDKMP dengan total nilai maksimal Rp240.000.000.000.000,- (**Dua Ratus Empat Puluh Triliun Rupiah**) sebagaimana ditetapkan dalam PKS Kemenkop, Addendum PKS, dan/atau dokumen pelaksanaan lain yang sah, yang menjadi acuan tertinggi dalam pengendalian pembiayaan dan pelaksanaan program oleh Perseroan;
- j. **Output Utama** adalah hasil pekerjaan yang wajib diwujudkan oleh Perseroan berdasarkan Kontrak *Turnkey* Berbasis Output Terintegrasi, yang meliputi pembangunan fisik gerai, pergudangan, kelengkapan, fungsi operasional sesuai PKS Kemenkop, Addendum PKS, dan dokumen teknis pelaksanaannya

Apakah diperlukan untuk menjadi definisi?

- k. **Perjanjian Kerja Sama antara Perseroan dan TNI, yang selanjutnya disebut “PKS TNI”**, adalah perjanjian tertulis antara PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) dan Tentara Nasional Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama Nomor 111/DIR-KTR/X/2025 dan Nomor Kerma/25/X/2025 tentang Sinergitas Pembangunan ~~Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih~~ KDKMP, yang menjadi dasar pelaksanaan kerja sama para pihak dalam rangka mendukung percepatan pembangunan ~~Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih~~ KDKMP, berikut lampiran Pedoman Kerja dan setiap perubahan, penambahan, pembaruan, dan/atau addendum yang dibuat kemudian, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian tersebut
- l. **Penugasan Khusus** adalah penugasan Pemerintah kepada Perseroan sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 dan/atau dokumen pelaksanaannya, untuk melaksanakan percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, serta penyediaan kelengkapan ~~Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih~~ KDKMP, berikut kegiatan pendukung, pengelolaan, dan pengendalian yang diperlukan bagi pelaksanaan penugasan dimaksud;
- Ditambahkan dengan Pasal 87C dan Pasal 87D UU 16/2025 ttg BUMN**
- m. **Pengadaan Khusus** adalah seluruh rangkaian kegiatan pengadaan barang dan/atau jasa yang dilaksanakan oleh Perseroan dalam rangka pelaksanaan Penugasan Khusus untuk percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan penyediaan kelengkapan KDKMP, sesuai dengan ketentuan Peraturan Direksi ini, Perjanjian Kerja Sama, dan peraturan perundang-undangan;

- n. **Swakelola** adalah metode pelaksanaan pekerjaan pembangunan fisik gerai dan pergudangan KDKMP yang dilaksanakan secara langsung oleh Perseroan tanpa menggunakan Penyedia, melalui skema Padat Karya yang mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja lokal dan pelibatan masyarakat setempat, serta dalam pelaksanaannya didukung oleh TNI sesuai dengan ketentuan Peraturan Direksi ini; ~~Perjanjian Kerja Sama, dan peraturan perundang-undangan;~~
- o. **Padat Karya** adalah pendekatan pelaksanaan pekerjaan dalam skema Swakelola yang mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja lokal dan pelibatan masyarakat setempat ~~secara optimal,~~ dengan tetap memperhatikan pemenuhan standar teknis, mutu, keselamatan kerja, ~~jadwal pelaksanaan, serta mekanisme verifikasi dan validasi~~ sesuai dengan ketentuan ~~peraturan perundang-undangan dan~~ Peraturan Direksi ini;
- p. **Penyedia** adalah badan usaha atau pihak lain yang dipilih dan ditetapkan oleh Perseroan untuk melaksanakan sebagian atau seluruh ruang lingkup pekerjaan dalam Pengadaan Khusus bagi ~~Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih~~ KDKMP, yang pemilihannya dilakukan melalui mekanisme yang ditetapkan dalam Peraturan Direksi ini, dan pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan kontrak ~~serta peraturan perundang-undangan;~~
- q. **Penunjukan Langsung** adalah metode pemilihan Penyedia Barang dan/atau Jasa yang dilakukan secara langsung kepada Penyedia tertentu berdasarkan kebutuhan Pengadaan, karakteristik pekerjaan, dan/atau kondisi tertentu, sesuai dengan ketentuan ~~peraturan perundang-undangan dan~~ Peraturan Direksi ini;
- r. **Detail Engineering Design (DED)** adalah dokumen Perencanaan teknis rinci bangunan gerai dan pergudangan KDKMP yang disusun oleh Perseroan, yang paling sedikit memuat gambar kerja, spesifikasi teknis/RKS, perhitungan teknis, Rencana Anggaran Belanja dan *Bill of Quantity/BoQ*, Jadwal Pelaksanaan, ~~tata letak, dimensi,~~ dan ketentuan teknis lainnya sebagai dasar acuan dalam pelaksanaan pekerjaan fisik, pengendalian, pengawasan, evaluasi, dan pertanggungjawaban teknis pekerjaan, serta dapat dilakukan perubahan, penyesuaian, dan/atau penyempurnaan berdasarkan kebutuhan pelaksanaan, kondisi riil di lapangan, dan ketentuan Peraturan Direksi ini;

-----*Pengertian baru dibahas sampai poin ini*-----

- s. **Rencana Kerja dan Syarat (RKS)** adalah dokumen Perencanaan yang memuat ketentuan administratif dan teknis, spesifikasi pekerjaan, standar mutu, persyaratan bahan dan peralatan, metode pelaksanaan, serta

syarat-syarat lain yang wajib dipenuhi dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan KDKMP, yang digunakan sebagai dasar acuan bagi para pihak dalam pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, evaluasi, dan pertanggungjawaban pekerjaan, serta dapat dilakukan perubahan, penyesuaian, dan/atau penyempurnaan berdasarkan kebutuhan pelaksanaan, kondisi riil di lapangan, dan ketentuan Peraturan Direksi ini;

- t. **Rencana Anggaran Biaya (RAB)** adalah dokumen Perencanaan yang memuat uraian pekerjaan, volume, harga satuan, dan perkiraan nilai biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan KDKMP, yang digunakan sebagai dasar acuan dalam penyusunan anggaran, pelaksanaan pekerjaan, pemeriksaan, verifikasi, pengendalian biaya, dan pertanggungjawaban pelaksanaan Pengadaan Khusus, serta dapat dilakukan perubahan, penyesuaian, dan/atau penyempurnaan berdasarkan kebutuhan riil pelaksanaan, hasil evaluasi, kondisi riil lapangan, dan ketentuan Peraturan Direksi ini;
- u. **Standar Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan KDKMP** adalah prototype, model acuan, dan standar teknis yang disusun dan ditetapkan oleh Perseroan sebagai dasar acuan yang mengikat dalam Perencanaan, pembangunan fisik, pengendalian mutu, verifikasi, validasi, penerimaan, dan serah terima KDKMP, yang meliputi standar fisik gerai dan pergudangan sesuai dengan DED, BOQ, RKS, RAB, dan dokumen teknis terkait, serta standar kelengkapan KDKMP bagi sarana, prasarana, peralatan, sistem, perangkat kerja, perangkat pendukung operasional perkoperasian, kendaraan operasional, dan kelengkapan lain yang menjadi bagian dari prototype KDKMP, serta dapat dilakukan perubahan, penyesuaian, dan/atau penyempurnaan oleh Perseroan berdasarkan kebutuhan pelaksanaan, hasil evaluasi, kondisi riil di lapangan, dan ketentuan Peraturan Direksi ini;
- v. **Distribusi dan Logistik** adalah rangkaian kegiatan pengelolaan perencanaan kebutuhan, pengangkutan, pergerakan, penyimpanan, penitipan, pemindahan, pengamanan, penyaluran, dan penyerahan barang dan/atau material yang dilaksanakan dalam rangka Pengadaan Khusus untuk mendukung pembangunan fisik gerai, pergudangan, serta penyediaan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sampai dengan diterimanya barang dan/atau material pada lokasi tujuan sesuai dengan ketentuan Peraturan Direksi ini;
- w. **Berita Acara Penerimaan Barang (BAPB)** adalah dokumen resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyedia, Ketua Pengurus KDKMP, dan para saksi, yang menyatakan bahwa material pada titik KDKMP yang

bersangkutan telah diterima dari Penyedia sesuai dengan ketentuan dalam kontrak yang dibuat antara Penyedia dan Perseroan;

- x. **Berita Acara Penitipan Barang Transit** adalah dokumen resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak terkait, yang menyatakan bahwa Penyedia telah menyerahkan dan menitipkan material kelengkapan KDKMP kepada Kodim dan/atau pihak pada titik KDKMP yang ditetapkan sebagai tempat transit sementara, untuk disimpan, dijaga, dan/atau dikelola sementara waktu sebelum dilakukan penerimaan resmi di lokasi KDKMP sesuai dengan ketentuan dalam kontrak;
- y. **Berita Acara Serah Terima Penyedia (BASTP)** adalah dokumen resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan dan Penyedia, yang menyatakan bahwa Penyedia telah menyelesaikan pekerjaan yang menjadi objek kontrak sesuai dengan ruang lingkup, jenis, jumlah, kondisi, spesifikasi teknis, mutu, waktu pelaksanaan, dan ketentuan lain yang diatur dalam kontrak, serta telah menyerahkan barang, material, dan/atau kelengkapan dimaksud kepada Perseroan untuk diterima dan ditindaklanjuti sesuai kebutuhan pelaksanaan pekerjaan berikutnya;
- z. **Berita Acara Serah Terima (BAST Final)** adalah dokumen resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) dan Kementerian Koperasi Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa seluruh pekerjaan pembangunan fisik gerai, pergudangan, penyediaan, dan penyiapan kelengkapan sarana dan prasarana, termasuk seluruh sistem, perangkat kerja, dan perangkat pendukung operasional perkoperasian yang dibangun, disediakan, dan/atau dikembangkan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) dalam rangka pelaksanaan amanat Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025, telah selesai dilaksanakan, untuk selanjutnya diserahkan kepada Kementerian Koperasi Republik Indonesia sebagai pihak penerima hasil pekerjaan;
- aa. **Verifikasi dan Validasi** adalah tahapan pemeriksaan dan penilaian yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga dan/atau perangkat daerah yang berwenang sebelum penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST Final), dengan berpedoman pada pedoman Verifikasi dan Validasi yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Direksi ini, untuk memastikan bahwa hasil pelaksanaan Pengadaan Khusus berupa fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan KDKMP telah sesuai dan memenuhi ketentuan, persyaratan, tata cara, ruang lingkup pekerjaan, spesifikasi teknis, standar mutu, dokumen Perencanaan, hasil Pengawasan, dan ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Direksi ini;
- bb. **Pedoman Verifikasi dan Validasi** adalah pedoman yang disusun dan ditetapkan oleh Kementerian Koperasi selaku pihak pemberi pekerjaan

sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Koperasi dan PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero), yang mengacu pada Peraturan Direksi ini sebagai dasar pelaksanaan pemeriksaan dan penilaian atas hasil pelaksanaan Pengadaan Khusus berupa fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan KDKMP sebelum penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST Final), yang paling sedikit memuat objek pemeriksaan, tata cara, persyaratan, kriteria penilaian, dokumen pendukung, pihak yang terlibat, dan mekanisme pelaksanaan Verifikasi dan Validasi;

- cc. **Pakta Integritas** adalah dokumen pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh pihak yang terlibat dalam Pengadaan sebagai bentuk komitmen untuk melaksanakan proses pengadaan sesuai dengan prinsip kejujuran, keterbukaan, kepatuhan hukum, profesionalitas, dan akuntabilitas, serta untuk tidak melakukan praktik korupsi, kolusi, nepotisme, benturan kepentingan, penyalahgunaan wewenang, dan/atau perbuatan lain yang dapat merugikan Perseroan maupun mengganggu integritas proses pengadaan;
- dd. **Pembiayaan Pengadaan Khusus** adalah seluruh pendanaan yang dialokasikan, dikelola, dan digunakan oleh Perseroan untuk mendukung pelaksanaan Pengadaan Khusus, yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan pembangunan fisik gerai dan pergudangan, penyediaan dan pemasangan kelengkapan, distribusi, logistik, pengawasan, penerimaan, serah terima, serta kegiatan pendukung lainnya dalam rangka pelaksanaan Penugasan Khusus pembangunan KDKMP, sesuai dengan ketentuan penugasan Pemerintah, Perjanjian Kerja Sama, Peraturan Direksi ini, dan peraturan perundang-undangan;
- ee. **Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama** adalah dokumen tertulis yang dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan dengan instansi pemerintah dan/atau pihak lain, yang menjadi dasar pelaksanaan koordinasi, dukungan, sinergi, dan/atau kerja sama dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Khusus, yang sekurang-kurangnya memuat para pihak, maksud dan tujuan, ruang lingkup, hak dan kewajiban, tata cara pelaksanaan, serta ketentuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Direksi ini;
- ff. **Perencanaan** adalah tahapan dalam Pengadaan Khusus yang meliputi penyusunan dan/atau penetapan dokumen teknis, dokumen perencanaan kebutuhan, spesifikasi, standar, jadwal, dan anggaran sebagai dasar bagi pelaksanaan pekerjaan, pemilihan metode pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kegiatan sesuai dengan Peraturan Direksi ini, Perjanjian Kerja Sama, dan ketentuan peraturan perundang-undangan

- gg. **Pengawasan** adalah kegiatan pemantauan, pemeriksaan, pengendalian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pengadaan Khusus untuk memastikan bahwa seluruh tahapan pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Direksi ini, Perjanjian Kerja Sama, dokumen pelaksanaan, standar teknis, ketentuan anggaran, dan peraturan perundang-undangan;
- hh. **Rekening Escrow** adalah rekening penampungan dana yang dibuka dan dikelola oleh pihak ketiga yang independen berdasarkan perjanjian atau penunjukan yang sah, yang berfungsi untuk menampung, menyimpan, dan mengadministrasikan dana pembayaran guna menjamin keamanan, ketertiban, dan kepastian pelaksanaan transaksi pembayaran sesuai dengan ketentuan kontrak, termasuk syarat, tahapan, dan/atau kondisi pencairan yang telah disepakati oleh para pihak;
- ii. **Force Majeure** adalah keadaan kahar berupa peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kehendak, kekuasaan, dan kemampuan para pihak, yang tidak dapat diperkirakan secara wajar pada saat perjanjian dibuat, tidak dapat dicegah, dihindari, atau diatasi, dan yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan kewajiban para pihak, sehingga sebagian atau seluruh kewajiban tersebut tidak dapat dilaksanakan atau hanya dapat dilaksanakan dengan keterlambatan, sesuai dengan ketentuan kontrak dan/atau peraturan perundang-undangan;
- jj. **Titik** adalah lokasi pada desa dan/atau kelurahan yang menjadi tempat pelaksanaan seluruh atau sebagian kegiatan dalam Pengadaan Khusus, termasuk pembangunan fisik gerai, pergudangan, penyediaan kelengkapan, distribusi, dan serah terima KDKMP.
- (2) Kecuali secara tegas dinyatakan lain, ketentuan penafsiran berikut berlaku:
- a. Setiap istilah yang diawali dengan huruf kapital dalam Peraturan Direksi ini mempunyai arti sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Direksi ini, dan dalam hal tidak diatur secara khusus, merujuk pada pengertian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pengadaan Umum dan/atau pengertian umum dalam bahasa Indonesia, kecuali secara tegas ditentukan lain dalam Peraturan Direksi ini.
- b. Setiap rujukan kepada direktorat dalam Peraturan Direksi ini harus dimaknai sebagai rujukan kepada pimpinan direktorat yang bersangkutan atau pejabat lain di lingkungan direktorat tersebut yang berdasarkan penugasan, pendelegasian, dan/atau pemberian kewenangan oleh pimpinan direktorat berwenang melaksanakan tindakan atau fungsi tertentu sesuai dengan ketentuan internal Perseroan.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

- (1) Peraturan Direksi ini dimaksudkan sebagai;
- a. pedoman internal Perseroan untuk melaksanakan kewajiban Perseroan berdasarkan PKS Kemenkop dan Addendum PKS dalam rangka percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan KDKMP;
 - b. instrumen pengaturan internal untuk memastikan bahwa seluruh tindakan Perseroan dalam pelaksanaan program dilakukan secara tertib, sah, terukur, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, administratif, keuangan, dan hukum
- (2) Peraturan Direksi ini bertujuan untuk:
- a. memberikan landasan, pedoman, dan kepastian kerangka hukum internal bagi Perseroan dalam melaksanakan Kontrak Turnkey berbasis output dan terintegrasi;
 - b. menjamin pelaksanaan Pengadaan Khusus berlangsung cepat, efisien, efektif, tertib, transparan, dan akuntabel sesuai dengan kebutuhan percepatan pembangunan KDKMP;
 - c. memastikan bahwa pelaksanaan program tetap sejalan dengan PKS Kemenkop, Addendum PKS, dokumen teknis, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. menjamin terwujudnya hasil pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan KDKMP yang memenuhi standar fungsi, mutu, keselamatan, ketepatan lokasi, dan kesiapan operasional;
 - e. menjaga pelaksanaan program tetap berada dalam batas Nilai Maksimum Program melalui pengendalian biaya, alokasi, efisiensi, dan mekanisme Subsidi Silang Antar Titik yang tertib dan dapat diaudit;
 - f. mewujudkan tata kelola internal yang mendukung percepatan pelaksanaan program tanpa mengurangi prinsip legalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, transparansi, pengendalian, dan tata kelola perusahaan yang baik;
 - g. menyediakan dasar pengendalian internal, mitigasi risiko, pendokumentasian, audit trail, dan pertanggungjawaban atas setiap keputusan, perubahan, dan tindakan dalam pelaksanaan program;

Pasal 3

Ruang Lingkup

- (1) Ruang lingkup Peraturan Direksi ini meliputi:
 - a. kedudukan hukum Peraturan Direksi dalam hubungannya dengan PKS Kemenkop dan Addendum PKS;
 - b. tata kelola pelaksanaan Kontrak Turnkey berbasis output (Lumpsum) dan nilai maksimum;
 - c. pengorganisasian pelaksanaan program dan pembagian kewenangan internal Perseroan;
 - d. tata kelola pelaksanaan Pekerjaan Fisik melalui Swakelola Padat Karya;
 - e. tata kelola Pengadaan Khusus untuk pengadaan kelengkapan, barang, jasa, distribusi, logistik, dan kebutuhan pendukung lain;
 - f. pengendalian teknis, pengendalian biaya, pengendalian waktu, dan pengendalian risiko;
 - g. pengaturan Subsidi Silang Antar Titik;
 - h. tata cara penerimaan, verifikasi, validasi, serah terima, masa pemeliharaan, dan tindak lanjut pasca serah terima;
 - i. pengawasan internal, dokumentasi, audit trail, dan pertanggungjawaban pelaksanaan program;
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku terhadap seluruh tindakan, keputusan, pengikatan, pelaksanaan, pembayaran, perubahan, pengendalian, dan serah terima yang dilakukan oleh Perseroan dalam rangka memenuhi kewajiban Perseroan berdasarkan Kontrak Turnkey berbasis output (Lumpsum) dan nilai maksimum.
- (3) Dalam hal terdapat kebutuhan akan pengaturan teknis yang lebih rinci, Direksi dan/atau pejabat yang diberi kewenangan oleh Direksi dapat menetapkan Pedoman Pelaksanaan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Direksi ini, PKS Kemenkop, Addendum PKS, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Asas, Prinsip, dan Etika Pengadaan

- (1) Setiap pelaksanaan Pengadaan di lingkungan Perseroan, sejak tahap Perencanaan sampai dengan evaluasi dan serah terima hasil pekerjaan, wajib dilaksanakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut:
 - a. Efisien, yaitu dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya, waktu, dan biaya secara optimal untuk mencapai hasil yang diperlukan;

- b. Efektif, yaitu dilaksanakan untuk mendukung tercapainya tujuan Pengadaan Khusus dan Penugasan Khusus secara tepat guna dan tepat sasaran;
 - c. Transparan, yaitu dilaksanakan secara terbuka dalam penyampaian informasi, prosedur, dan pertanggungjawaban, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan kerahasiaan;
 - d. Terbuka, yaitu memberikan kesempatan yang wajar kepada pihak yang memenuhi persyaratan untuk berpartisipasi sesuai dengan metode dan mekanisme Pengadaan yang ditetapkan;
 - e. Bersaing, yaitu dilaksanakan melalui mekanisme pemilihan yang sehat, adil, dan objektif, sejauh sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan Pengadaan khusus;
 - f. Adil/Non-diskriminatif, yaitu memberikan perlakuan yang setara kepada setiap pihak tanpa adanya keberpihakan yang tidak dapat dibenarkan; dan
 - g. Akuntabel, yaitu seluruh tahapan, proses, dan hasil Pengadaan Khusus harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, keuangan, dan hukum.
- (2) Dalam pelaksanaan Kontrak Turnkey berbasis output (Lumpsum) dan nilai maksimum dan Pengadaan Khusus, Perseroan wajib menerapkan prinsip:
- a. kesesuaian dengan PKS Kemenkop, Addendum PKS, dan dokumen pelaksanaan yang sah;
 - b. orientasi pada pemenuhan Output Utama;
 - c. keterpaduan antara perencanaan, pelaksanaan, distribusi, pengendalian, verifikasi, dan serah terima;
 - d. pemisahan yang jelas antara fungsi pengendali Kontrak Turnkey berbasis output (Lumpsum) dan nilai maksimum dan fungsi pelaksana Kontrak Turunan;
 - e. pengendalian pelaksanaan berdasarkan Baseline Teknis, Baseline Waktu, dan Baseline Biaya;
 - f. pengendalian perubahan secara terdokumentasi dan berwenang;
 - g. penerapan Subsidi Silang Antar Titik secara terukur, proporsional, dan dapat diaudit;
 - h. pengutamaan standar mutu, fungsi, keselamatan, dan keberlanjutan operasional;
 - i. pendokumentasian lengkap atas seluruh keputusan, tindakan, dan hasil pelaksanaan;

- j. pengutamaan penggunaan produk dalam negeri, usaha mikro, usaha kecil, menengah, koperasi, dan sumber daya lokal sepanjang tersedia, memenuhi kebutuhan teknis, efisiensi, dan ketentuan yang berlaku.
- (3) Setiap pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program wajib:
- a. melaksanakan tugas secara profesional, jujur, tertib, dan bertanggung jawab;
 - b. menjaga integritas proses dan dokumen;
 - c. menghindari benturan kepentingan;
 - d. tidak menyalahgunakan kewenangan;
 - e. menjaga kerahasiaan informasi sesuai ketentuan;
 - f. mencegah praktik korupsi, kolusi, nepotisme, mark-up, manipulasi dokumen, dan penyimpangan lain;
 - g. mematuhi Matriks Kewenangan dan Persetujuan Berwenang;
 - h. melaksanakan koreksi dan tindak lanjut atas temuan, penyimpangan, atau ketidaksesuaian sesuai kewenangannya.
- (4) Dalam rangka penerapan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengadaan Khusus wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
- a. kepatuhan terhadap Peraturan Direksi ini sebagai landasan pelaksanaan Pengadaan Khusus, dengan tetap memperhatikan ketentuan Penugasan Khusus, Perjanjian Kerja Sama, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan;
 - b. penerapan tata kelola Pengadaan Khusus yang tertib, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan pada setiap tahapan Perencanaan, penetapan metode pelaksanaan, pelaksanaan pekerjaan, Pengawasan, distribusi dan logistik, penerimaan, Verifikasi dan Validasi, serta serah terima hasil pekerjaan;
 - c. penggunaan sistem informasi, dokumentasi elektronik, dan/atau sarana administrasi lainnya dalam pelaksanaan Pengadaan Khusus, termasuk pada proses Swakelola dengan skema Padat Karya dan pemilihan Penyedia, untuk menjamin efisiensi, akuntabilitas, keterlacakan dokumen, dan pengendalian risiko;
 - d. pengutamaan penggunaan produk dalam negeri, usaha mikro, usaha kecil, menengah, dan koperasi, serta produk yang memenuhi ketentuan tingkat komponen dalam negeri, Standar Nasional Indonesia, dan kebijakan afirmatif lainnya, sepanjang tersedia, memenuhi kebutuhan teknis pelaksanaan Pengadaan Khusus, serta tidak menimbulkan

- peningkatan biaya dan/atau harga signifikan yang mengurangi prinsip efisiensi anggaran;
- e. pemisahan fungsi Perencanaan, pelaksanaan, Pengawasan, Verifikasi dan Validasi, serta pengelolaan pembayaran dan/atau pembiayaan, untuk menjamin objektivitas, pengendalian internal, dan akuntabilitas pelaksanaan Pengadaan Khusus;
 - f. pendokumentasian seluruh tahapan, proses, keputusan, dan hasil Pengadaan Khusus secara tertib, lengkap, dan dapat ditelusuri, sebagai dasar audit, evaluasi, verifikasi, validasi, dan pertanggungjawaban hukum; dan
 - g. pengendalian risiko dalam seluruh tahapan Pengadaan Khusus, yang paling sedikit meliputi risiko hukum, risiko operasional, risiko teknis, risiko keuangan, dan risiko reputasi, melalui langkah pencegahan, pemantauan, mitigasi, dan tindak lanjut yang sesuai dengan Peraturan Direksi ini.
- (5) Setiap pihak yang terlibat dalam Pengadaan Khusus wajib mematuhi etika pelaksanaan Pengadaan Khusus sebagai berikut:
- a. mematuhi Pakta Integritas;
 - b. melaksanakan tugas secara tertib, profesional, mandiri, dan bertanggung jawab;
 - c. menjaga kerahasiaan informasi sesuai ketentuan Peraturan Direksi ini;
 - d. menghindari pengaruh, intervensi, dan/atau tindakan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat atau penyimpangan pelaksanaan Pengadaan Khusus;
 - e. menghindari benturan kepentingan;
 - f. mencegah pemborosan, kebocoran keuangan, penyalahgunaan wewenang, dan kolusi;
 - g. tidak memberi, menerima, menawarkan, atau menjanjikan hadiah atau keuntungan apa pun yang berkaitan dengan Pengadaan Khusus;
 - h. menerapkan transparansi sesuai kewenangannya; dan
 - i. melaporkan dugaan pelanggaran atau penyimpangan kepada pejabat yang berwenang.

BAB II

KEDUDUKAN HUKUM PERATURAN DIREKSI DAN KERANGKA KONTRAK TURNKEY BERBASIS OUTPUT TERINTEGRASI

Pasal 5

Kedudukan Peraturan Direksi

- (1) Peraturan Direksi ini merupakan pedoman internal Perseroan yang disusun untuk mengatur tata kelola pelaksanaan kewajiban Perseroan berdasarkan PKS Kemenkop dan Addendum PKS.
- (2) Peraturan Direksi ini menjadi dasar internal bagi Perseroan untuk:
 - a. mengorganisasikan pelaksanaan Kontrak *Turnkey* Berbasis Output Terintegrasi;
 - b. menetapkan metode pelaksanaan pekerjaan;
 - c. melaksanakan Pengadaan Khusus dan Kontrak Turunan;
 - d. mengendalikan biaya, waktu, mutu, distribusi, dan risiko;
 - e. melakukan verifikasi internal, penerimaan, dan serah terima;
 - f. menyusun pertanggungjawaban administratif, teknis, keuangan, dan hukum.
- (3) Peraturan Direksi ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan, mengurangi, atau mengesampingkan kedudukan PKS Kemenkop, Addendum PKS, anggaran dasar Perseroan, maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (4) Dalam hal terdapat pertentangan antara Peraturan Direksi ini dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa atau dengan ketentuan PKS Kemenkop dan Addendum PKS yang mengikat Perseroan, maka yang berlaku adalah ketentuan yang lebih tinggi atau yang menjadi dasar hubungan hukum utama, dan Peraturan Direksi ini wajib disesuaikan.

Pasal 6

Dasar Hukum dan Kedudukan Pengadaan Khusus

- (1) Peraturan Direksi ini disusun, ditetapkan, dan dilaksanakan sebagai pedoman internal Perseroan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025, Keputusan Bersama Menteri terkait, dan PKS Kemenkop, serta menjadi dasar pelaksanaan Pengadaan Khusus dalam rangka Penugasan Khusus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (2) Dalam rangka mendukung kelancaran, percepatan, akuntabilitas, dan kepastian pelaksanaan Penugasan Khusus, Perseroan dapat melaksanakan koordinasi, sinergi, dan/atau kerja sama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau pihak lain yang berwenang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan, termasuk dengan Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Kementerian Koperasi, sesuai dengan Nota Kesepahaman, Perjanjian Kerja Sama, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan antara lain dalam bentuk dukungan perencanaan teknis, review dan/atau pendampingan standar teknis, pengawasan, verifikasi dan validasi, tata kelola pengadaan, mitigasi risiko, pengendalian intern, pendampingan akuntabilitas, serta dukungan pelaksanaan lainnya yang diperlukan dalam rangka Pengadaan Khusus.
- (4) Dalam hal kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan Tentara Nasional Indonesia, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan PKS TNI dan ketentuan Peraturan Direksi ini.
- (5) Pengadaan Khusus dalam rangka Penugasan Khusus merupakan pengaturan internal Perseroan yang bersifat khusus untuk mendukung percepatan pelaksanaan program pembangunan gerai, pergudangan, dan kelengkapan KDKMP, dengan tetap memperhatikan prinsip akuntabilitas, kepatuhan hukum, efektivitas, efisiensi, transparansi, dan tata kelola perusahaan yang baik.
- (6) Pelaksanaan Penugasan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebijakan khusus yang bersifat *lex specialis* dalam rangka pelaksanaan penugasan Pemerintah untuk percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan KDKMP, yang karena sifat, skala, dan urgensinya dapat dilaksanakan dengan pengaturan khusus, termasuk penyesuaian, relaksasi, dan/atau pengecualian tertentu dari tata cara pengadaan pada umumnya, sepanjang diatur dalam Peraturan Direksi ini dan didasarkan pada Penugasan Khusus, dengan tetap menjunjung prinsip legalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, transparansi, pengendalian, dan tata kelola perusahaan yang baik.

Pasal 7

Hubungan antara PKS Kemenkop, Addendum PKS, dan Peraturan Direksi

- (1) PKS Kemenkop dan Addendum PKS merupakan dasar hubungan hukum eksternal antara Kementerian Koperasi dan Perseroan.

- (2) Peraturan Direksi ini merupakan penjabaran tata kelola internal Perseroan untuk melaksanakan kewajiban, hak, risiko, pengendalian, dan pertanggungjawaban Perseroan berdasarkan PKS Kemenkop dan Addendum PKS.
- (3) Seluruh kebijakan, tindakan, dokumen pelaksanaan, Kontrak Turunan, keputusan teknis, keputusan keuangan, dan tindakan operasional yang dilakukan Perseroan dalam rangka program wajib ditafsirkan dan dilaksanakan sebagai instrumen pemenuhan kewajiban Perseroan berdasarkan Kontrak *Turnkey* Berbasis Output Terintegrasi.
- (4) Peraturan Direksi ini wajib dibaca dan diterapkan secara selaras dengan:
 - a. PKS Kemenkop;
 - b. Addendum PKS;
 - c. dokumen pembiayaan yang sah;
 - d. dokumen teknis pelaksanaan; dan
 - e. ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan; dan

Pasal 8

Karakter Kontrak *Turnkey* Berbasis Output Terintegrasi

- (1) Kontrak *Turnkey* Berbasis Output Terintegrasi antara Kementerian Koperasi dan Perseroan dilaksanakan sebagai pelaksanaan pekerjaan terintegrasi berbasis output (*output-based turnkey*) dengan Nilai Maksimum Program.
- (2) Pelaksanaan berbasis output sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menempatkan pencapaian hasil akhir, fungsi, mutu, kesesuaian standar, kesiapan operasional, dan kelayakan serah terima sebagai ukuran utama pemenuhan kewajiban Perseroan.
- (3) Karakter *turnkey* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berarti Perseroan bertanggung jawab untuk merencanakan, mengoordinasikan, mengintegrasikan, mengendalikan, dan memastikan terlaksananya seluruh rangkaian pekerjaan sampai dengan tercapainya Output Utama sesuai dengan PKS Kemenkop, Addendum PKS, dan dokumen pelaksanaannya.
- (4) Nilai Maksimum Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas atas pelaksanaan program yang menjadi parameter pengendalian pembiayaan dan pelaksanaan oleh Perseroan, dan tidak dengan sendirinya diartikan sebagai kewajiban pembayaran sekaligus, penuh, atau otomatis tanpa pemenuhan persyaratan pelaksanaan, verifikasi, validasi, dan serah terima sesuai ketentuan yang berlaku.

- (5) Dalam Kontrak *Turnkey* Berbasis Output Terintegrasi berbasis output dengan Nilai Maksimum Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perseroan tetap dapat mengatur metode pelaksanaan internal, bentuk Kontrak Turunan, tahapan kerja, distribusi, dan strategi pelaksanaan lain sepanjang:
- tidak mengubah sifat dasar kewajiban Perseroan untuk mewujudkan Output Utama;
 - tidak menurunkan fungsi, mutu, atau keselamatan hasil pekerjaan;
 - tidak melampaui Nilai Maksimum Program;
 - tetap sejalan dengan PKS Kemenkop, Addendum PKS, dan peraturan perundang-undangan; dan
 - dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, administratif, keuangan, dan hukum.

Pasal 9

Ruang Lingkup Tanggung Jawab Perseroan dalam Kontrak Turnkey Berbasis Output Terintegrasi

- (1) Perseroan bertanggung jawab kepada Kementerian Koperasi atas pelaksanaan Kontrak Turnkey Berbasis Output Terintegrasi.
- (2) Tanggung jawab Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi paling sedikit:
- penyusunan, penelaahan, penyesuaian, dan pengendalian Dokumen Teknis Perencanaan;
 - pengorganisasian dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan;
 - pelaksanaan Pekerjaan Fisik melalui Swakelola Padat Karya;
 - pengadaan kelengkapan dan kebutuhan pendukung lain melalui penyedia;
 - pengendalian penyediaan material, distribusi, logistik, instalasi dan pemasangan, dan kesiapan fungsi;
 - pengendalian mutu, waktu, biaya, dan keselamatan;
 - pengelolaan pembiayaan, alokasi biaya, dan Subsidi Silang Antar Titik;
 - pendokumentasian, pelaporan, verifikasi internal, dan tindak lanjut perbaikan;
 - penyiapan objek dan dokumen untuk verifikasi, validasi, dan serah terima;
 - pemenuhan kewajiban pemeliharaan, garansi, dan tindak lanjut pasca serah terima sesuai pembagian tanggung jawab yang berlaku.

- (3) Penggunaan Swakelola Padat Karya, penyedia, dalam pelaksanaan program tidak mengurangi atau mengalihkan tanggung jawab akhir Perseroan terhadap Kementerian Koperasi berdasarkan Kontrak Turnkey Berbasis Output Terintegrasi.

Pasal 10

Nilai Maksimum Program dan Pengendalian Pembiayaan

- (1) Nilai Maksimum Program merupakan batas atas nilai pelaksanaan program yang menjadi acuan pengendalian pembiayaan, pengadaan, alokasi, dan realisasi pelaksanaan oleh Perseroan.
- (2) Nilai Maksimum Program digunakan sebagai dasar untuk:
- penyusunan Baseline Biaya;
 - pengendalian alokasi biaya program;
 - pengendalian biaya per Titik dan/atau per wilayah;
 - penerapan efisiensi dan Subsidi Silang Antar Titik;
 - evaluasi kewajaran biaya dan penggunaan dana;
 - pengendalian agar realisasi total program tidak melampaui batas yang ditetapkan.
- (3) Alokasi biaya pada masing-masing Titik dapat berbeda sesuai kondisi riil lapangan, karakteristik wilayah, aksesibilitas, kebutuhan teknis, distribusi dan logistik, harga setempat, dan faktor relevan lainnya, sepanjang:
- tidak menurunkan standar minimum Output Utama;
 - tetap berada dalam kerangka pengendalian program;
 - dilakukan secara proporsional, terukur, dan terdokumentasi; dan
 - total pelaksanaan tetap tidak melampaui Nilai Maksimum Program.
- (4) Nilai Maksimum Program tidak meniadakan kewajiban Perseroan untuk:
- menjaga efisiensi biaya dan efektivitas pelaksanaan program;
 - melakukan pengendalian internal;
 - mendokumentasikan setiap alokasi, penyesuaian, dan perubahan;
 - memenuhi ketentuan pembiayaan, verifikasi, validasi, dan serah terima.

Pasal 11

Hubungan antara Kontrak Turnkey Berbasis Output Terintegrasi dan Kontrak dengan Penyedia (untuk Pengadaan Kelengkapan)

- (1) Kontrak dengan Penyedia merupakan instrumen pelaksanaan internal Perseroan untuk memenuhi sebagian atau seluruh kewajiban Perseroan dalam Kontrak Turnkey Berbasis Output Terintegrasi .
- (2) Kontrak dengan Penyedia dapat berbentuk:
 - a. kontrak lumpsum;
 - b. kontrak harga satuan;
 - c. kontrak gabungan lumpsum dan harga satuan;
 - d. kontrak payung; kontrak berbasis hasil siap pakai atau siap fungsi untuk kelengkapan tertentu;
 - e. dan/atau bentuk pengikatan lain yang sah sesuai karakter kebutuhan pelaksanaan.
- (3) Bentuk, struktur, tahapan pembayaran, dan karakter pengendalian Kontrak dengan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbeda dengan karakter Kontrak Turnkey Berbasis Output Terintegrasi sepanjang:
 - a. digunakan untuk mendukung pemenuhan Output Utama;
 - b. tidak bertentangan dengan PKS Kemenkop, Addendum PKS, dan Peraturan Direksi ini;
 - c. tidak mengurangi tanggung jawab akhir Perseroan dalam Kontrak Turnkey Berbasis Output Terintegrasi ;
 - d. dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, administratif, keuangan, dan hukum.
- (4) Dalam hal kelengkapan KDKMP memerlukan integrasi penyediaan, pengiriman, pemasangan, pengujian, dan kesiapan fungsi, Perseroan dapat menggunakan Kontrak berbasis hasil siap pakai atau siap fungsi dengan penyedia.
- (5) Dalam hal Pekerjaan Fisik gerai dan pergudangan dilaksanakan melalui Swakelola Padat Karya, Perseroan tetap dapat menggunakan Kontrak Turunan untuk pengadaan material, peralatan, jasa pendukung, distribusi, atau kebutuhan lain yang diperlukan, tanpa mengubah kedudukan pelaksanaan Pekerjaan Fisik sebagai Swakelola Padat Karya.

Pasal 12

Kategori Pengadaan Khusus

- (1) Pengadaan Khusus terdiri atas:

- a. Pengadaan Jasa Konsultansi;
 - b. pengadaan pekerjaan konstruksi; dan
 - c. Pengadaan Barang.
- (2) Pengadaan Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan pengadaan jasa yang diperlukan terutama pada tahap Perencanaan, serta dapat digunakan pada tahap penelaahan, penyempurnaan, pendampingan teknis pelaksanaan, dan pemeriksaan teknis hasil pekerjaan, dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengadaan Khusus. Pengadaan Jasa Konsultansi tersebut meliputi penyusunan, penelaahan, evaluasi, validasi teknis, perubahan dan/atau penyempurnaan dokumen teknis Perencanaan, termasuk namun tidak terbatas pada *Detail Engineering Design* (DED), Rencana Kerja dan Syarat (RKS), *Bill of Quantities* (BOQ), Rencana Anggaran Biaya (RAB), spesifikasi teknis, gambar kerja, dokumen kebutuhan, dan dokumen teknis lainnya yang berkaitan dengan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan KDKMP.
- (3) Pengadaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c meliputi penyediaan sarana, prasarana, peralatan, sistem, perangkat kerja, perangkat pendukung operasional perkoperasian, dan dukungan logistik KDKMP, termasuk kegiatan penyiapan, pengadaan, pengiriman, distribusi, pemasangan, pengujian, penerimaan, dan penyerahan barang yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan KDKMP sesuai dengan Peraturan Direksi ini.

BAB III

TATA KELOLA PELAKSANAAN PENGADAAN KHUSUS

Pasal 13

Prinsip Pelaksanaan Kontrak Turnkey Berbasis Output Terintegrasi

- (1) Pelaksanaan Kontrak Turnkey Berbasis Output Terintegrasi oleh Perseroan dilakukan secara terintegrasi berbasis output (*output-based turnkey*) untuk mewujudkan Output Utama sesuai dengan PKS Kemenkop, Addendum PKS, dan Dokumen Pengendali Program.
- (2) Pelaksanaan berbasis output sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menempatkan:
 - a. kesesuaian fungsi;
 - b. pemenuhan standar teknis;
 - c. mutu hasil pekerjaan;
 - d. kesiapan operasional; dan

- e. kelayakan serah terima sebagai ukuran utama keberhasilan pelaksanaan.
- (3) Dalam melaksanakan Kontrak Utama, Perseroan wajib memastikan keterpaduan antara:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan fisik;
 - c. pengadaan kelengkapan;
 - d. distribusi dan logistik
 - e. pengendalian mutu, biaya, dan waktu;
 - f. dokumentasi; dan
 - g. verifikasi serta serah terima.
- (4) Pelaksanaan Kontrak Utama dilakukan dengan memperhatikan kondisi riil lapangan, variasi geografis, aksesibilitas, ketersediaan sumber daya, dan kebutuhan operasional, sepanjang tetap memenuhi Output Utama dan tidak melampaui Nilai Maksimum Program.

Pasal 14

Dokumen Pengendali Kontrak Utama

- (1) Pelaksanaan Kontrak Utama wajib didasarkan pada Dokumen Pengendali Program yang ditetapkan oleh Perseroan.
- (2) Dokumen Pengendali Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. PKS Kemenkop dan Addendum PKS;
 - b. target jumlah dan lokasi Titik KDKMP;
 - c. Baseline Teknis;
 - d. Baseline Waktu;
 - e. Baseline Biaya;
 - f. Dokumen Teknis Perencanaan (DED, RKS, BOQ, RAB, dan sejenisnya);
 - g. standar gerai, pergudangan, dan kelengkapan;
 - h. rencana distribusi dan logistik;
 - i. register risiko; dan
 - j. dokumen pendukung lain yang diperlukan.
- (3) Dokumen Pengendali Program dapat disempurnakan atau disesuaikan sepanjang:

- a. tidak mengubah Output Utama;
- b. tidak menurunkan standar mutu;
- c. tidak melampaui Nilai Maksimum Program; dan
- d. dilakukan sesuai ketentuan Perubahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direksi ini.

Pasal 15
Klasifikasi Objek Pelaksanaan

- (1) Objek pelaksanaan Kontrak Turnkey diklasifikasikan menjadi:
 - a. Pekerjaan Pembangunan Fisik gerai dan pergudangan;
 - b. Kelengkapan KDKMP;
 - c. Distribusi dan Logistik;
 - d. Instalasi dan Pemasangan; dan
 - e. pekerjaan atau kegiatan pendukung lainnya.
- (2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar:
 - a. penentuan metode pelaksanaan;
 - b. pengendalian biaya dan waktu; dan
 - c. pengendalian mutu dan hasil pekerjaan.

Pasal 16
Model Pelaksanaan per Objek

- (1) Pekerjaan Fisik gerai dan pergudangan dilaksanakan oleh Perseroan melalui Swakelola Padat Karya.
- (2) Kelengkapan KDKMP dilaksanakan melalui penyedia.
- (3) Distribusi dan Logistik dilaksanakan secara terintegrasi oleh Perseroan melalui:
 - a. pengelolaan internal;
 - b. dukungan penyedia; dan/atau
 - c. dukungan pihak lain sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Perseroan dapat menggunakan kombinasi metode pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) sepanjang:
 - a. tetap mendukung pencapaian Output Utama;

- b. tidak menimbulkan pertentangan dengan Kontrak Utama; dan
- c. dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 17

Pengendalian Risiko

- (1) Perseroan wajib menerapkan manajemen risiko pada seluruh tahapan pelaksanaan Kontrak Utama.
- (2) Risiko yang dikelola paling sedikit meliputi:
 - a. risiko teknis;
 - b. risiko mutu;
 - c. risiko distribusi dan logistik;
 - d. risiko pembiayaan;
 - e. risiko keterlambatan;
 - f. risiko hukum dan kepatuhan;
 - g. risiko keselamatan kerja; dan
 - h. risiko lainnya yang relevan.
- (3) Setiap risiko signifikan wajib:
 - a. diidentifikasi;
 - b. dianalisis;
 - c. dimitigasi;
 - d. dipantau; dan
 - e. dilaporkan kepada Direksi.

BAB V

ORGANISASI PELAKSANA PENGADAAN KHUSUS

Pasal 18

Organisasi Pelaksana Pengadaan Khusus

- (1) Untuk melaksanakan Pengadaan Khusus, Direksi membentuk Organisasi Pelaksana Pengadaan Khusus sebagai unsur pelaksana yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pengadaan Khusus sesuai dengan Peraturan Direksi ini.

- (2) Organisasi Pelaksana Pengadaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Direksi;
 - b. Direktorat Pengadaan yang dipimpin oleh Direktur Pengadaan;
 - c. Direktorat Konsultan *Engineering*;
 - d. Direktorat Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi (SDM & TI);
 - e. Direktorat Keuangan dan Manajemen Risiko;
 - f. Unit Legal; dan
 - g. Satuan Pengawasan Intern (SPI).
- (3) Direktorat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipimpin oleh Direktur yang membidangi pengadaan sesuai dengan ketentuan internal Perseroan.
- (4) Dalam hal diperlukan, Perseroan dapat menunjuk pihak lain untuk memberikan bantuan, dukungan, dan/atau pendampingan dalam pelaksanaan Pengadaan Khusus, sepanjang tidak bertentangan dengan Perjanjian Kerja Sama, Peraturan Direksi ini, dan peraturan perundang-undangan.
- (5) Susunan organisasi, tata kerja, serta tugas dan tanggung jawab Organisasi Pelaksana Pengadaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direksi ini.

Pasal 19

Tata Kerja Organisasi Pelaksana Pengadaan Khusus

- (1) Organisasi Pelaksana Pengadaan Khusus melaksanakan tugas secara terkoordinasi, terintegrasi, tertib, dan akuntabel sesuai dengan fungsi masing-masing dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Pengadaan Khusus.
- (2) Pelaksanaan tata kerja Organisasi Pelaksana Pengadaan Khusus dilakukan berdasarkan prinsip:
 - a. koordinasi antar unit;
 - b. integrasi pelaksanaan tugas;
 - c. pemisahan fungsi Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan, Verifikasi dan Validasi, serta pengelolaan pembiayaan dan/atau pembayaran;
 - d. akuntabilitas pelaksanaan tugas dan hasil;
 - e. pengendalian internal; dan
 - f. ketertiban administrasi serta keterlacakan dokumen

- (3) Dalam melaksanakan tata kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap unsur Organisasi Pelaksana Pengadaan Khusus wajib:
 - a. melaksanakan tugas sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya;
 - b. melakukan koordinasi dengan unsur organisasi lainnya sesuai kebutuhan pelaksanaan Pengadaan Khusus;
 - c. menyampaikan data, informasi, dokumen, dan laporan yang diperlukan secara tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - d. menjaga agar pelaksanaan Pengadaan Khusus tetap mengacu pada Perencanaan, standar teknis, jadwal, anggaran, dan ketentuan lain dalam Peraturan Direksi ini, dengan memperhatikan kondisi riil pelaksanaan, kebutuhan lapangan, serta penyesuaian yang diperlukan secara wajar dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - e. mendukung pelaksanaan Pengawasan, Verifikasi dan Validasi, audit, dan evaluasi atas Pengadaan Khusus.
- (4) Hubungan kerja antarunsur Organisasi Pelaksana Pengadaan Khusus bersifat fungsional, koordinatif, dan administratif sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing.
- (5) Dalam hal diperlukan dukungan lintas sektor, Organisasi Pelaksana Pengadaan Khusus dapat berkoordinasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau pihak lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Direksi ini.

Pasal 20

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

- (1) Direksi bertugas menetapkan arah kebijakan, pengendalian, dan keputusan strategis dalam pelaksanaan Pengadaan Khusus.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi bertanggung jawab untuk:
 - a. menetapkan kebijakan, pedoman, dan langkah strategis pelaksanaan Pengadaan Khusus;
 - b. memastikan bahwa pelaksanaan Pengadaan Khusus sesuai dengan Penugasan Khusus, Perjanjian Kerja Sama, dan Peraturan Direksi ini;
 - c. memberikan persetujuan atas pelaksanaan Pengadaan Khusus sesuai kebutuhan program;
 - d. menetapkan metode pelaksanaan Pengadaan Khusus melalui Swakelola dengan skema Padat Karya dan/atau melalui Penyedia;

- e. menetapkan penunjukan Penyedia dalam hal Pengadaan Khusus dilaksanakan melalui Penunjukan Langsung;
 - f. menyetujui kerja sama, dukungan, dan/atau sinergi dengan pihak lain yang diperlukan dalam pelaksanaan Pengadaan Khusus;
 - g. memastikan tersedianya pengendalian internal, pengelolaan risiko, dan akuntabilitas pelaksanaan Pengadaan Khusus;
 - h. menerima laporan pelaksanaan Pengadaan Khusus dan menetapkan tindak lanjut yang diperlukan; dan
 - i. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Pengadaan Khusus secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Direksi bertanggung jawab akhir atas penyelenggaraan Pengadaan Khusus di lingkungan Perseroan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.

Pasal 21

Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Utama

- (1) Direktur Utama bertugas mengoordinasikan pelaksanaan Pengadaan Khusus secara keseluruhan dalam rangka memastikan keterpaduan kebijakan, pelaksanaan, pengendalian, dan pencapaian sasaran Pengadaan Khusus di lingkungan Perseroan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Utama bertanggung jawab untuk:
 - a. memimpin sinkronisasi kebijakan dan pengambilan keputusan strategis antaranggota Direksi dalam pelaksanaan Pengadaan Khusus;
 - b. memastikan sinergi pelaksanaan tugas antarunsur Organisasi Pelaksana Pengadaan Khusus;
 - c. memastikan bahwa pelaksanaan Pengadaan Khusus berjalan sesuai dengan Penugasan Khusus, Perjanjian Kerja Sama, Peraturan Direksi ini, sasaran program, jadwal, pembiayaan, dan kebutuhan percepatan pelaksanaan;
 - d. mengoordinasikan penyelesaian permasalahan strategis, hambatan signifikan, dan/atau kebutuhan penyesuaian yang memerlukan keputusan Direksi;
 - e. mewakili Perseroan dalam hubungan kelembagaan, koordinasi strategis, dan/atau pengambilan keputusan dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia, pihak perbankan, Penyedia, dan/atau pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan Pengadaan Khusus sesuai dengan kewenangannya;

- f. memastikan terselenggaranya pelaporan, pengendalian, evaluasi, dan tindak lanjut atas pelaksanaan Pengadaan Khusus secara menyeluruh;
 - g. menandatangani Perjanjian Kerja Sama, kontrak, addendum, nota kesepakatan, dan/atau dokumen pengikatan lainnya yang bersifat strategis dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Khusus sesuai dengan kewenangannya berdasarkan anggaran dasar Perseroan, Peraturan Direksi ini, dan ketentuan internal Perseroan; dan
 - h. melaksanakan kewenangan lain yang melekat pada jabatan Direktur Utama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar Perseroan, dan kebijakan internal Perseroan.
- (3) Dalam hal diperlukan berdasarkan sifat, skala, urgensi, dan/atau kompleksitas pelaksanaan Pengadaan Khusus, Direktur Utama dapat memberikan arahan, penugasan, dan/atau keputusan koordinatif kepada unsur Organisasi Pelaksana Pengadaan Khusus sepanjang tidak bertentangan dengan kewenangan Direksi secara kolektif, anggaran dasar Perseroan, dan ketentuan Peraturan Direksi ini.
- (4) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama, kontrak, addendum, nota kesepakatan, dan/atau dokumen pengikatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dapat dilakukan oleh Direktur Utama dan/atau anggota Direksi atau pejabat lain yang diberi kewenangan atau kuasa sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan ketentuan internal Perseroan.
- (5) Direktur Utama bertanggung jawab atas koordinasi pelaksanaan Pengadaan Khusus secara keseluruhan sesuai dengan kewenangannya, tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi secara kolektif dan tanggung jawab masing-masing unsur Organisasi Pelaksana Pengadaan Khusus sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya.

Pasal 22

Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Pengadaan

- (1) Direktur Pengadaan bertugas memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan teknis dan administratif Pengadaan Khusus di lingkungan Perseroan sesuai dengan kebijakan Direksi, Peraturan Direksi ini, Penugasan Khusus, dan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Pengadaan bertanggung jawab untuk:
- a. mengoordinasikan penyusunan rencana pelaksanaan Pengadaan Khusus;

- b. memimpin pelaksanaan proses pengadaan melalui Swakelola dengan skema Padat Karya dan/atau melalui Penyedia sesuai dengan metode yang ditetapkan Direksi;
 - c. mengendalikan pelaksanaan pemilihan Penyedia melalui Penunjukan Langsung sesuai dengan Peraturan Direksi ini;
 - d. mengoordinasikan penyusunan, penelaahan, dan pengendalian dokumen pelaksanaan Pengadaan Khusus;
 - e. memastikan tertib administrasi, keterlacakan dokumen, dan akuntabilitas proses pelaksanaan Pengadaan Khusus;
 - f. mengendalikan pelaksanaan kontrak dan/atau dokumen pengikatan lainnya yang berkaitan dengan Pengadaan Khusus;
 - g. mengoordinasikan distribusi, logistik, penerimaan, pemeriksaan, dan serah terima dalam pelaksanaan Pengadaan Khusus sesuai dengan kewenangannya;
 - h. mengoordinasikan evaluasi kinerja Penyedia dan tindak lanjut atas ketidaksesuaian, kendala, atau hambatan pelaksanaan;
 - i. menyampaikan laporan pelaksanaan Pengadaan Khusus secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Direktur Utama dan/atau Direksi;
 - j. menandatangani dokumen pengadaan, kontrak, addendum, berita acara, dan/atau dokumen pengikatan lainnya sesuai dengan kewenangan yang diberikan berdasarkan anggaran dasar Perseroan, ketentuan internal Perseroan, dan/atau kuasa yang sah; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direksi dan/atau Direktur Utama dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Khusus.
- (3) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Pengadaan berwenang:
- a. memberikan arahan operasional kepada Direktorat Pengadaan dan unsur pelaksana pengadaan lainnya sesuai dengan kewenangannya;
 - b. meminta data, dokumen, dan dukungan teknis atau administratif dari unit terkait di lingkungan Perseroan;
 - c. melakukan koordinasi teknis dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia, pihak perbankan, perusahaan asuransi, Penyedia, dan/atau pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan Pengadaan Khusus sesuai dengan kewenangannya;
 - d. menetapkan langkah pengendalian administratif dan operasional yang diperlukan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Pengadaan Khusus; dan

- e. mengusulkan kepada Direksi dan/atau Direktur Utama langkah strategis, penyesuaian, atau tindak lanjut yang diperlukan berdasarkan kondisi pelaksanaan di lapangan.
- (4) Direktur Pengadaan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan/atau Direksi sesuai dengan tata kelola internal Perseroan atas pelaksanaan teknis dan administratif Pengadaan Khusus di lingkungan Perseroan.
- (5) Ketentuan mengenai pelaksanaan kewenangan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j dilaksanakan sesuai dengan batas kewenangan, pendelegasian, dan/atau pemberian kuasa yang diatur dalam anggaran dasar Perseroan dan ketentuan internal Perseroan.

Pasal 23

Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Konsultan Engineering

- (1) Direktur Konsultan Engineering bertugas memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan penyusunan, penelaahan, penyempurnaan, dan pengendalian teknis dokumen Perencanaan serta dukungan engineering dalam pelaksanaan Pengadaan Khusus.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Konsultan Engineering bertanggung jawab untuk:

Catatan:

- Perlu pendelegasian kewenangan, persetujuan setiap tahapan pekerjaan
 - Perlu memasukkan petugas pengawasan pembangunan
 - Siapa petugas penjamin mutu di setiap titik? Apakah personil dan tim? Perlu skema
- a. mengoordinasikan penyusunan, penelaahan, dan/atau penyempurnaan dokumen teknis Perencanaan Pengadaan Khusus;
 - b. memastikan tersusunnya *Detail Engineering Design* (DED), Rencana Kerja dan Syarat (RKS), *Bill of Quantities* (BOQ), Rencana Anggaran Biaya (RAB), spesifikasi teknis, dan dokumen teknis lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan Pengadaan Khusus;
 - c. memastikan kesesuaian dokumen teknis Perencanaan dengan Penugasan Khusus, Perjanjian Kerja Sama, Standar Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan KDKMP, serta ketentuan Peraturan Direksi ini;
 - d. menetapkan dan/atau memastikan pemenuhan standar teknis pembangunan fisik gerai dan pergudangan serta standar teknis kelengkapan KDKMP;

- e. memberikan arahan, pertimbangan, dan pendampingan teknis dalam pelaksanaan pembangunan fisik, pemasangan, dan/atau penyiapan kelengkapan KDKMP;
 - f. melakukan reviu atas justifikasi teknis mengenai perubahan, penyesuaian, penyempurnaan, dan/atau kebutuhan teknis lain yang timbul dalam pelaksanaan pekerjaan;
 - g. memastikan bahwa setiap perubahan, penyesuaian, dan/atau penyempurnaan teknis dilakukan secara terkendali dan dapat dipertanggungjawabkan, serta tidak mengurangi mutu, fungsi, keselamatan, dan tujuan hasil pekerjaan;
 - h. mendukung pelaksanaan Pengawasan, pemeriksaan, Verifikasi dan Validasi, penerimaan, dan serah terima dari aspek teknis;
 - i. memberikan rekomendasi teknis kepada Direktur Utama, Direksi, Direktur Pengadaan, dan/atau unit terkait mengenai langkah yang diperlukan dalam pelaksanaan Pengadaan Khusus;
 - j. mengoordinasikan evaluasi teknis atas hasil pelaksanaan pekerjaan, termasuk mutu, kesesuaian spesifikasi, fungsi, dan kelayakan hasil pekerjaan; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direksi dan/atau Direktur Utama sesuai dengan kewenangannya dalam rangka Pengadaan Khusus.
- (3) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Konsultan Engineering berwenang:
- a. memberikan arahan teknis kepada Direktorat Konsultan Engineering dan unsur teknis lain yang terlibat dalam Pengadaan Khusus;
 - b. meminta data, dokumen, gambar, spesifikasi, hasil pemeriksaan, dan/atau informasi teknis lain yang diperlukan dari unit terkait, Penyedia, dan/atau pihak lain yang relevan;
 - c. melakukan koordinasi teknis dengan Direktorat Pengadaan, Direktorat Keuangan dan Manajemen Risiko, Unit Legal, Satuan Pengawasan Intern, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang terkait sesuai dengan kewenangannya;
 - d. melakukan penelaahan dan memberikan persetujuan teknis atas dokumen Perencanaan, perubahan teknis, dan/atau penyesuaian teknis sesuai dengan ketentuan Peraturan Direksi; dan
 - e. mengusulkan kepada Direksi dan/atau Direktur Utama langkah teknis, penyesuaian, atau tindak lanjut yang diperlukan berdasarkan kondisi pelaksanaan di lapangan.

- (4) Direktur Konsultan Engineering bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan/atau Direksi sesuai dengan tata kelola internal Perseroan atas pengendalian teknis Perencanaan dan dukungan engineering dalam pelaksanaan Pengadaan Khusus.
- (5) Dalam hal diperlukan berdasarkan kondisi riil pelaksanaan, Direktur Konsultan Engineering dapat menetapkan atau mengusulkan penyesuaian teknis yang bersifat operasional, minor, dan/atau mendesak sepanjang:
 - a. sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan;
 - b. tidak mengubah kebijakan dasar yang ditetapkan Direksi;
 - c. tidak mengurangi mutu, fungsi, keselamatan, dan tujuan hasil pekerjaan;
 - d. dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, administratif, dan keuangan; dan
 - e. didasarkan pada justifikasi teknis yang memadai, dituangkan dalam dokumen teknis yang sah, dan dilaporkan kepada Direksi dan/atau Direktur Utama sesuai dengan ketentuan Peraturan Direksi ini.

Pasal 24

Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi

- (1) Direktur Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi (SDM & TI) bertugas memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan dukungan sumber daya manusia, sistem informasi, data, teknologi, dan infrastruktur digital dalam pelaksanaan Pengadaan Khusus.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi bertanggung jawab untuk:
 - a. mengoordinasikan penyiapan, penataan, dan penguatan sumber daya manusia yang diperlukan dalam pelaksanaan Pengadaan Khusus sesuai dengan kebutuhan organisasi dan pelaksanaan di lapangan;
 - b. memastikan tersedianya dukungan personel, sistem kerja, dan pengelolaan sumber daya manusia bagi Organisasi Pelaksana Pengadaan Khusus;
 - c. memimpin penyiapan, pengembangan, dan pengelolaan sistem informasi, data, aplikasi, dan/atau platform digital yang diperlukan untuk mendukung Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, distribusi, logistik, pelaporan, dan pertanggungjawaban Pengadaan Khusus;

- d. memastikan ketersediaan infrastruktur teknologi informasi, jaringan komunikasi, perangkat keras, perangkat lunak, dan dukungan teknis lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan Pengadaan Khusus;
 - e. memimpin penyusunan, pengelolaan, dan integrasi basis data pelaksanaan Pengadaan Khusus sebagai sumber data untuk pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pengambilan keputusan;
 - f. memimpin pembangunan, pengelolaan, dan pengembangan Command Center sebagai pusat pemantauan, pengendalian, koordinasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan distribusi kelengkapan KDKMP;
 - g. memastikan bahwa Command Center sebagaimana dimaksud pada huruf f berfungsi paling sedikit untuk memantau progres pembangunan fisik, distribusi dan logistik, penyediaan kelengkapan, pelaporan kendala, status penerimaan, serta data pendukung lain yang diperlukan dalam pelaksanaan Pengadaan Khusus;
 - h. memastikan integrasi data dan informasi dari unit internal Perseroan, Penyedia, wilayah pelaksana, Titik KDKMP, Command Center, dan/atau pihak lain yang terkait sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Pengadaan Khusus;
 - i. memastikan keamanan sistem informasi, keandalan data, keterlacakan dokumen elektronik, dan keberlangsungan operasional teknologi informasi dalam pelaksanaan Pengadaan Khusus;
 - j. memimpin penyusunan laporan berkala, dashboard, dan/atau bentuk pelaporan digital lainnya untuk kepentingan pemantauan, pengendalian, evaluasi, audit, dan pertanggungjawaban;
 - k. memberikan dukungan teknis dan administratif terhadap pelaksanaan komunikasi, koordinasi, dan pelaporan antarunit dan/atau antarpihak yang terlibat dalam Pengadaan Khusus; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direksi dan/atau Direktur Utama sesuai dengan kewenangannya dalam rangka Pengadaan Khusus.
- (3) Command Center sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f digunakan sebagai sarana utama Perseroan untuk melakukan pemantauan dan pengendalian pembangunan fisik dan distribusi kelengkapan KDKMP secara terpusat, termasuk untuk menerima, mencatat, mengolah, menampilkan, dan menyampaikan data, informasi, status pelaksanaan, kendala, dan tindak lanjut yang diperlukan bagi pengambilan keputusan;
- (4) Dalam hal diperlukan berdasarkan sifat, skala, urgensi, dan/atau kompleksitas pelaksanaan Pengadaan Khusus, Direktur Sumber Daya Manusia dan

Teknologi Informasi dapat menetapkan, mengoordinasikan, atau mengusulkan pengembangan, penyesuaian, dan/atau penyempurnaan sistem informasi, Command Center, mekanisme pelaporan digital, dan dukungan sumber daya manusia sepanjang:

- a. sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan;
 - b. mendukung efektivitas, efisiensi, dan pengendalian pelaksanaan Pengadaan Khusus;
 - c. tidak bertentangan dengan kebijakan Perseroan dan ketentuan Peraturan Direksi ini; dan
 - d. dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis.
- (5) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi berwenang:
- a. meminta data, informasi, dokumen, dan/atau masukan yang diperlukan dari unit terkait di lingkungan Perseroan untuk kepentingan pengelolaan sumber daya manusia, sistem informasi, dan Command Center;
 - b. melakukan koordinasi teknis dengan Direktur Pengadaan, Direktur Konsultan Engineering, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, Unit Legal, Satuan Pengawasan Intern, Penyedia, dan/atau pihak lain yang terkait sesuai dengan kewenangannya;
 - c. menetapkan kebutuhan teknis sistem, format data, tata kelola pelaporan, dan mekanisme integrasi informasi untuk mendukung pelaksanaan Pengadaan Khusus; dan
 - d. mengusulkan pengembangan sistem, penyempurnaan infrastruktur digital, penguatan sumber daya manusia, dan/atau langkah perbaikan lain yang diperlukan untuk mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Pengadaan Khusus.
- (6) Direktur Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan/atau Direksi sesuai dengan tata kelola internal Perseroan atas dukungan sumber daya manusia, teknologi informasi, pengelolaan data, dan operasional Command Center dalam pelaksanaan Pengadaan Khusus.

Pasal 25

Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko

- (1) Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko bertugas memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan pengelolaan pembiayaan, anggaran, pembayaran, pengamanan transaksi, pelaporan keuangan, dan manajemen risiko dalam pelaksanaan Pengadaan Khusus.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko bertanggung jawab untuk:
- a. memastikan tersedianya dukungan pembiayaan, penganggaran, dan pengelolaan keuangan yang diperlukan dalam pelaksanaan Pengadaan Khusus;
 - b. mengoordinasikan penyusunan, penelaahan, dan pengendalian kebutuhan pembiayaan dan anggaran dalam pelaksanaan Pengadaan Khusus sesuai dengan Penugasan Khusus, Perjanjian Kerja Sama, dan ketentuan pembiayaan yang berlaku;
 - c. memastikan pelaksanaan pengelolaan pembiayaan, anggaran, pembayaran, dan pertanggungjawaban keuangan dilakukan secara tertib, akuntabel, efisien, transparan, dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Direksi ini;
 - d. mengendalikan pelaksanaan pembayaran kepada Penyedia, pembayaran atas Swakelola, dan/atau pembayaran lainnya yang berkaitan dengan Pengadaan Khusus sesuai dengan kontrak, dokumen pelaksanaan, dan mekanisme keuangan Perseroan;
 - e. memastikan pelaksanaan pengamanan transaksi pembayaran, termasuk penggunaan rekening escrow, jaminan pembayaran, dan/atau mekanisme pengamanan transaksi lain sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Pengadaan Khusus;
 - f. melakukan koordinasi hubungan kerja, dukungan pembiayaan, dan/atau aspek perpajakan dengan Danantara, pihak perbankan, termasuk bank milik negara, bank syariah, dan/atau lembaga pembiayaan lainnya, serta instansi yang berwenang di bidang perpajakan, yang terkait dengan pelaksanaan Pengadaan Khusus;
 - g. memastikan pelaksanaan kewajiban perpajakan, pengadministrasian dokumen keuangan, dan pengendalian pembayaran dalam pelaksanaan Pengadaan Khusus sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - h. memimpin penerapan manajemen risiko pada seluruh tahapan Pengadaan Khusus, termasuk risiko pembiayaan, pembayaran, keterlambatan, distribusi dan logistik, mutu pekerjaan, kepatuhan hukum, perubahan kebutuhan teknis, rantai pasok, keselamatan kerja, dan keadaan kahar;
 - i. memastikan bahwa risiko signifikan diidentifikasi, dianalisis, dimitigasi, dipantau, dan dilaporkan secara berkala sebagai dasar pengambilan keputusan;
 - j. menyusun dan/atau mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, laporan penggunaan pembiayaan, laporan realisasi anggaran, dan

- laporan manajemen risiko yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengadaan Khusus;
- k. memberikan rekomendasi kepada Direksi dan/atau Direktur Utama mengenai langkah keuangan, pembiayaan, pengamanan transaksi, dan mitigasi risiko yang diperlukan dalam pelaksanaan Pengadaan Khusus; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direksi dan/atau Direktur Utama sesuai dengan kewenangannya dalam rangka Pengadaan Khusus.
- (3) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko berwenang:
- a. meminta data, dokumen, laporan, dan/atau informasi yang diperlukan dari unit terkait di lingkungan Perseroan untuk kepentingan pembiayaan, pembayaran, pengendalian keuangan, dan manajemen risiko;
 - b. melakukan koordinasi dengan Direktur Pengadaan, Direktur Konsultan Engineering, Direktur Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi, Unit Legal, Satuan Pengawasan Intern, Penyedia, pihak perbankan, kementerian/lembaga, dan/atau pihak lain yang terkait sesuai dengan kewenangannya;
 - c. menetapkan kebutuhan administrasi keuangan, dokumen pembayaran, format pelaporan, dan mekanisme pengendalian keuangan serta risiko sesuai dengan ketentuan internal Perseroan;
 - d. mengusulkan penggunaan skema pembiayaan, penyesuaian anggaran, mekanisme pengamanan transaksi, dan/atau langkah mitigasi risiko yang diperlukan berdasarkan kondisi pelaksanaan di lapangan; dan
 - e. melakukan penelaahan dan memberikan persetujuan keuangan sesuai kewenangannya atas dokumen pembayaran, penggunaan pembiayaan, dan/atau penyesuaian keuangan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengadaan Khusus.
- (4) Dalam hal diperlukan berdasarkan sifat, skala, urgensi, dan/atau kompleksitas pelaksanaan Pengadaan Khusus, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko dapat menetapkan, mengoordinasikan, atau mengusulkan penyesuaian mekanisme pembiayaan, anggaran, pembayaran, pengamanan transaksi, dan/atau pengelolaan risiko sepanjang:
- a. sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan;
 - b. tidak bertentangan dengan Penugasan Khusus, Perjanjian Kerja Sama, Peraturan Direksi ini, dan ketentuan internal Perseroan;
 - c. mendukung efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan kelancaran pelaksanaan Pengadaan Khusus; dan

- d. dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, keuangan, dan hukum.
- (5) Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan/atau Direksi sesuai dengan tata kelola internal Perseroan atas pengelolaan pembiayaan, anggaran, pembayaran, pelaporan keuangan, pengamanan transaksi, dan manajemen risiko dalam pelaksanaan Pengadaan Khusus.

Pasal 26

Tugas dan Tanggung Jawab Unit Legal

- (1) Unit Legal bertugas memberikan dukungan hukum, penelaahan hukum, dan pengamanan aspek hukum dalam pelaksanaan Pengadaan Khusus.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Legal bertanggung jawab untuk:
- melakukan penelaahan hukum atas rancangan kebijakan, pedoman, kontrak, Perjanjian Kerja Sama, addendum, nota kesepakatan, dan/atau dokumen pengikatan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengadaan Khusus;
 - memastikan bahwa dokumen hukum dalam pelaksanaan Pengadaan Khusus sesuai dengan Peraturan Direksi ini, Penugasan Khusus, Perjanjian Kerja Sama, ketentuan internal Perseroan, dan peraturan perundang-undangan yang relevan;
 - memberikan pendapat, pertimbangan, dan rekomendasi hukum kepada Direksi, Direktur Utama, Direktur Pengadaan, dan/atau unsur Organisasi Pelaksana Pengadaan Khusus lainnya terkait pelaksanaan Pengadaan Khusus;
 - mendukung penyusunan, penelaahan, dan/atau penyempurnaan klausul hukum dalam kontrak, addendum, dokumen kerja sama, dan dokumen strategis lainnya;
 - melakukan identifikasi, analisis, dan mitigasi atas risiko hukum yang timbul dalam pelaksanaan Pengadaan Khusus;
 - memberikan pendampingan hukum dalam penyelesaian permasalahan, sengketa, klaim, keberatan, dan/atau potensi permasalahan hukum lainnya yang berkaitan dengan Pengadaan Khusus;
 - memastikan tertib administrasi hukum, keterlacakan dokumen hukum, dan pengelolaan arsip hukum dalam pelaksanaan Pengadaan Khusus;
 - mendukung pelaksanaan pengawasan, audit, pemeriksaan, dan tindak lanjut dari aspek hukum; dan

- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direksi dan/atau Direktur Utama sesuai dengan kewenangannya dalam rangka Pengadaan Khusus.
- (3) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unit Legal berwenang:
 - a. meminta data, dokumen, dan/atau informasi yang diperlukan dari unit terkait di lingkungan Perseroan untuk kepentingan penelaahan dan pengamanan hukum;
 - b. melakukan koordinasi dengan Direktur Pengadaan, Direktur Konsultan Engineering, Direktur Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, Satuan Pengawasan Intern, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, pihak perbankan, Penyedia, dan/atau pihak lain yang terkait sesuai dengan kewenangannya;
 - c. memberikan catatan, koreksi, dan/atau rekomendasi hukum atas dokumen dan tindakan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengadaan Khusus; dan
 - d. mengusulkan langkah hukum, penyesuaian dokumen, dan/atau tindak lanjut lain yang diperlukan untuk melindungi kepentingan Perseroan dalam pelaksanaan Pengadaan Khusus.
- (4) Dalam hal diperlukan berdasarkan sifat, skala, urgensi, dan/atau kompleksitas pelaksanaan Pengadaan Khusus, Unit Legal dapat mengusulkan penyesuaian dokumen hukum, langkah mitigasi risiko hukum, dan/atau tindakan hukum lainnya sepanjang:
 - a. sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan;
 - b. tidak bertentangan dengan Penugasan Khusus, Perjanjian Kerja Sama, Peraturan Direksi ini, dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administratif
- (5) Unit Legal bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan/atau Direksi sesuai dengan tata kelola internal Perseroan atas dukungan, penelaahan, dan pengamanan aspek hukum dalam pelaksanaan Pengadaan Khusus.

Pasal 27

Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Pengawasan Intern

- (1) Satuan Pengawasan Intern bertugas melaksanakan pengawasan internal dan audit internal atas pelaksanaan Pengadaan Khusus sebagai bagian dari sistem pengendalian internal Perseroan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pengawasan Intern bertanggung jawab untuk:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana pengawasan internal dan audit internal atas pelaksanaan Pengadaan Khusus;
 - b. melakukan audit internal yang paling sedikit mencakup aspek keuangan, teknis, pengadaan, kepatuhan, keselamatan, mutu, pembiayaan, distribusi dan logistik, serta pengendalian pelaksanaan;
 - c. menilai kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal dalam pelaksanaan Pengadaan Khusus;
 - d. menilai kepatuhan pelaksanaan Pengadaan Khusus terhadap Peraturan Direksi ini, Penugasan Khusus, Perjanjian Kerja Sama, kontrak, ketentuan internal Perseroan, dan peraturan perundang-undangan yang relevan;
 - e. melakukan pemeriksaan atas tertib administrasi, dokumentasi, pelaporan, penggunaan pembiayaan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan Pengadaan Khusus;
 - f. mengidentifikasi temuan, penyimpangan, kelemahan pengendalian, dan/atau risiko yang memerlukan tindak lanjut;
 - g. menyampaikan hasil pengawasan dan audit internal beserta rekomendasi perbaikan kepada Direksi dan/atau pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan internal Perseroan;
 - h. memantau pelaksanaan tindak lanjut atas temuan audit, rekomendasi perbaikan, dan/atau langkah pengendalian yang telah ditetapkan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direksi sesuai dengan kewenangannya dalam rangka Pengadaan Khusus.
- (3) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satuan Pengawasan Intern berwenang:
- a. meminta akses terhadap data, dokumen, sistem informasi, lokasi pelaksanaan, dan/atau informasi lain yang diperlukan untuk pelaksanaan pengawasan dan audit internal;
 - b. melakukan pemeriksaan, penelaahan, klarifikasi, dan/atau konfirmasi kepada unit terkait di lingkungan Perseroan dan/atau pihak lain yang relevan sesuai dengan kewenangannya;
 - c. melakukan koordinasi dengan Direktur Utama, Direksi, Direktur Pengadaan, Direktur Konsultan Engineering, Direktur Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, Unit Legal, dan/atau pihak lain yang terkait sesuai dengan kewenangannya; dan
 - d. memberikan rekomendasi perbaikan, penguatan pengendalian, dan/atau tindak lanjut lain yang diperlukan berdasarkan hasil pengawasan dan audit internal.

- (4) Dalam hal diperlukan, Satuan Pengawasan Intern dapat berkoordinasi dengan auditor independen, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Badan Pemeriksa Keuangan, dan/atau instansi lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Perseroan.
- (5) Hasil pengawasan dan audit internal yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern menjadi dasar bagi perbaikan pelaksanaan, penyempurnaan tata kelola, penguatan pengendalian internal, dan tindak lanjut administratif, teknis, keuangan, dan/atau hukum dalam pelaksanaan Pengadaan Khusus.
- (6) Satuan Pengawasan Intern bertanggung jawab kepada Direktur Utama, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar Perseroan, dan ketentuan internal Perseroan.

Pasal 28
Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan

- (1) Dalam hal pelaksanaan Pengadaan Khusus melalui Penyedia memerlukan proses pemilihan yang terstruktur, Direksi dapat membentuk Pokja Pengadaan sebagai unsur pelaksana yang bertugas membantu Perseroan dalam persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia sesuai dengan Peraturan Direksi ini.
- (2) Pokja Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab paling sedikit:
 - a. menyiapkan dan/atau menelaah dokumen pemilihan Penyedia;
 - b. melaksanakan proses pemilihan Penyedia sesuai dengan metode yang ditetapkan dalam Peraturan Direksi ini;
 - c. melakukan evaluasi administrasi, teknis, harga, dan/atau aspek lain yang dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan;
 - d. melaksanakan klarifikasi dan/atau negosiasi dengan calon Penyedia apabila diperlukan;
 - e. menyusun berita acara, risalah, dan dokumen lain yang diperlukan dalam proses pemilihan Penyedia;
 - f. menyampaikan hasil pemilihan Penyedia kepada Direksi atau pejabat yang berwenang untuk memperoleh penetapan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direksi dalam rangka pemilihan Penyedia pada Pengadaan Khusus.

- (3) Pokja Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang.
- (4) Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pekerjaan, nilai Pengadaan Khusus, cakupan wilayah, kebutuhan percepatan, dan/atau kebutuhan keahlian tertentu, jumlah anggota Pokja Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditambah, dengan ketentuan berjumlah gasal.
- (5) Anggota Pokja Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Direksi atau pejabat yang diberi kewenangan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan internal Perseroan.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, Pokja Pengadaan dapat dibantu oleh tim ahli, tenaga ahli, dan/atau unsur teknis lain sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Pengadaan Khusus.
- (7) Dalam penyusunan dan/atau penelaahan spesifikasi teknis, ruang lingkup pekerjaan, persyaratan teknis, dan dokumen pemilihan Penyedia, Pokja Pengadaan berkoordinasi dengan Direktorat Konsultan Engineering, Direktorat Pengadaan, dan/atau unit terkait lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (8) Penyusunan spesifikasi teknis dan/atau persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan mengutamakan penggunaan produk dalam negeri, termasuk produk dengan tingkat komponen dalam negeri, produk yang memenuhi Standar Nasional Indonesia, produk usaha mikro, usaha kecil, menengah, dan koperasi, serta produk ramah lingkungan, sepanjang tersedia, sesuai dengan kebutuhan teknis pelaksanaan Pengadaan Khusus, memenuhi persyaratan mutu, fungsi, keselamatan, dan keberlangsungan operasional, serta tidak mengakibatkan peningkatan biaya dan/atau harga yang secara signifikan mengurangi efisiensi anggaran.
- (9) Dalam penyusunan spesifikasi teknis dan/atau persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (7), penyebutan merek dimungkinkan dalam hal diperlukan untuk:
 - a. komponen barang dan/atau jasa;
 - b. suku cadang;
 - c. bagian dari satu sistem yang telah ada;
 - d. barang dan/atau jasa yang telah terstandardisasi dalam sistem tertentu; dan/atau
 - e. kondisi lain yang secara teknis memerlukan penyebutan merek untuk menjamin kompatibilitas, integrasi, dan/atau keberlanjutan fungsi.
- (10) Pemaketan Pengadaan Khusus dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. keluaran, hasil, dan/atau manfaat yang akan dicapai;

- b. volume dan ruang lingkup barang dan/atau jasa; ketersediaan barang dan/atau jasa;
 - c. kemampuan pelaku usaha dan/atau Penyedia;
 - d. ketersediaan anggaran;
 - e. kebutuhan percepatan pelaksanaan Penugasan Khusus; dan
 - f. kondisi riil pelaksanaan serta kebutuhan lapangan.
- (11) Penyusunan spesifikasi teknis dan/atau persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan mengutamakan penggunaan produk dalam negeri, termasuk produk dengan tingkat komponen dalam negeri, produk yang memenuhi Standar Nasional Indonesia, produk usaha mikro, usaha kecil, menengah, dan koperasi, serta produk ramah lingkungan, sepanjang tersedia, sesuai dengan kebutuhan teknis pelaksanaan Pengadaan Khusus, memenuhi persyaratan mutu, fungsi, keselamatan, dan keberlangsungan operasional, serta tidak mengakibatkan peningkatan biaya dan/atau harga yang secara signifikan mengurangi efisiensi anggaran.
- (12) Dalam hal produk sebagaimana dimaksud pada ayat (11) tidak tersedia, belum dapat diproduksi di dalam negeri, dan/atau volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan pelaksanaan Pengadaan Khusus, Perseroan dapat menggunakan barang impor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (13) Dalam pelaksanaan Pengadaan Khusus untuk pekerjaan konstruksi, Perseroan dapat menyediakan sendiri sumber daya tertentu yang diperlukan bagi pelaksanaan pekerjaan, termasuk bahan baku, material, barang terstandar, peralatan, dan/atau sumber daya lainnya, sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan Peraturan Direksi ini.
- (14) Dalam hal diperlukan sebagai dasar evaluasi kewajaran harga, Perseroan menyusun Harga Perkiraan Sendiri atau estimasi biaya sejenis berdasarkan keahlian, data yang dapat dipertanggungjawabkan, kondisi pasar, dan/atau informasi lain yang relevan.
- (15) Nilai total Harga Perkiraan Sendiri atau estimasi biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (14) bersifat tidak rahasia, sedangkan rincian perhitungannya bersifat terbatas dan hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang sesuai dengan kepentingan pelaksanaan Pengadaan Khusus.
- (16) Dalam rangka mendukung pemilihan Penyedia, Pokja Pengadaan dapat menetapkan dan/atau menelaah persyaratan kualifikasi teknis, termasuk batasan personel manajerial, peralatan utama, pengalaman, kapasitas, dan/atau persyaratan lain yang diperlukan sesuai dengan karakteristik Pengadaan Khusus.

- (17) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerja Pokja Pengadaan, format dokumen, mekanisme evaluasi, serta pelaporan hasil pemilihan Penyedia diatur dalam Peraturan Direksi ini dan/atau pedoman pelaksanaan internal Perseroan yang tidak bertentangan dengan Peraturan Direksi ini.

Pasal 29

Dukungan Tentara Nasional Indonesia dalam Pelaksanaan Swakelola dengan Skema Padat Karya

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Khusus melalui Swakelola dengan skema Padat Karya, Perseroan dapat memperoleh dukungan dari Tentara Nasional Indonesia sesuai dengan PKS TNI, Peraturan Direksi ini, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dukungan Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme Bawah Kendali Operasi (BKO) dan Karya Bhakti TNI sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Pengadaan Khusus.
- (3) Dukungan Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat meliputi:
- dukungan personel dalam pelaksanaan survei, verifikasi, dan validasi lokasi KDKMP;
 - dukungan personel serta sarana dan prasarana untuk kegiatan sosialisasi, publikasi, dan penyebarluasan informasi pembangunan KDKMP;
 - dukungan fasilitasi, koordinasi, dan pendampingan dalam rangka pelibatan masyarakat serta pemanfaatan potensi sumber daya setempat pada lokasi KDKMP untuk pelaksanaan Swakelola dengan skema Padat Karya;
 - dukungan personel untuk pembentukan dan/atau pelaksanaan satuan tugas pengawasan dan evaluasi bersama Perseroan;
 - dukungan personel serta sarana dan prasarana untuk mendukung logistik pembangunan KDKMP, termasuk distribusi material, peralatan, dan/atau kelengkapan ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar;
 - dukungan pengamanan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan pembangunan dan distribusi kelengkapan KDKMP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - dukungan pertukaran data dan/atau informasi yang relevan, diperlukan, dan dapat dipertanggungjawabkan terkait pelaksanaan pembangunan KDKMP.

- (4) Dukungan Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan untuk mendukung kelancaran, percepatan, ketertiban, keamanan, dan efektivitas pelaksanaan Swakelola dengan skema Padat Karya, dengan tetap tidak mengalihkan tanggung jawab akhir pelaksanaan Pengadaan Khusus dari Perseroan.
- (5) Dalam rangka penyelenggaraan dukungan Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), Perseroan dapat memberikan dukungan biaya kepada Tentara Nasional Indonesia sesuai dengan kebutuhan riil pelaksanaan, ruang lingkup dukungan, dan ketentuan PKS TNI, dengan tetap memperhatikan prinsip kepatutan, akuntabilitas, efisiensi, tertib administrasi, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dukungan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat meliputi:
- dukungan biaya komando dan pengendalian dalam pelaksanaan dukungan Tentara Nasional Indonesia, termasuk dukungan Staf Teritorial Tentara Nasional Indonesia, Srenum Tentara Nasional Indonesia, Staf Teritorial Angkatan Darat, Kodam, Korem, Zidam, Babinsa, *Command Center*, dan/atau unsur lain sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan;
 - dukungan biaya operasional lapangan, termasuk penugasan personel, pendampingan, pergerakan, dan kegiatan lapangan lain yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan dukungan Tentara Nasional Indonesia;
 - dukungan biaya rapat, koordinasi, konsolidasi, sinkronisasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut dalam rangka pelaksanaan dukungan Tentara Nasional Indonesia;
 - dukungan biaya pengamanan, pengawalan, mobilisasi, dan dukungan lapangan lain yang diperlukan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Pengadaan Khusus;
 - dukungan biaya pemantauan, pengawasan, pemeriksaan, evaluasi, dan/atau tindak lanjut atas pelaksanaan dukungan Tentara Nasional Indonesia dan/atau kegiatan di lapangan yang dikoordinasikan oleh Inspektorat TNI, Inspektorat Angkatan, dan/atau Inspektorat Kodam sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya; dan
 - dukungan biaya administrasi, perlengkapan, sarana pendukung, dan kebutuhan operasional lain yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan dukungan Tentara Nasional Indonesia dalam Pengadaan Khusus.
- (7) Pemberian dukungan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilaksanakan berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan, ketersediaan

pembiayaan, dokumen pendukung yang sah, dan mekanisme pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan internal Perseroan, PKS TNI, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dukungan, ruang lingkup kegiatan, kebutuhan operasional, mekanisme pembiayaan, dokumen kerja, pelaporan, dan pertanggungjawaban dukungan Tentara Nasional Indonesia dalam pelaksanaan Pengadaan Khusus dilaksanakan berdasarkan Peraturan Direksi ini, PKS TNI beserta lampiran Pedoman Kerjanya yang disusun dan/atau disepakati oleh para pihak, serta ketentuan internal Perseroan.

Pasal 30

Bantuan, Dukungan, dan Pendampingan oleh Pihak Lain

- (1) Dalam hal diperlukan, Perseroan dapat menunjuk atau melibatkan pihak lain untuk memberikan bantuan, dukungan, dan/atau pendampingan dalam pelaksanaan Pengadaan Khusus.
- (2) Bantuan, dukungan, dan/atau pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa dukungan perencanaan teknis, dukungan administrasi, dukungan Pengawasan, Verifikasi dan Validasi, mitigasi risiko, pengendalian intern, akuntabilitas, distribusi dan logistik, serta dukungan lain sesuai kebutuhan pelaksanaan Pengadaan Khusus.
- (3) Pelibatan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Direksi ini, Perjanjian Kerja Sama, dan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN KHUSUS PENGADAAN KHUSUS

Pasal 31

Perencanaan Pengadaan Khusus

- (1) Perencanaan Pengadaan Khusus dilaksanakan sebagai tahapan dalam rangka pelaksanaan Penugasan Khusus untuk percepatan pembangunan fisik gerai dan pergudangan serta penyediaan, penyiapan, pengiriman, pemasangan, dan/atau pengoperasian kelengkapan KDKMP, yang menjadi dasar bagi penetapan kebutuhan, dokumen teknis, spesifikasi, standar, jadwal, anggaran, dan pelaksanaan tahapan Pengadaan Khusus lainnya sesuai dengan Peraturan Direksi ini.

- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbatas pada tahapan awal, dan dapat dilanjutkan, disempurnakan, disesuaikan, dan/atau direvisi pada tahapan pelaksanaan berikutnya sepanjang diperlukan berdasarkan kebutuhan pelaksanaan, hasil evaluasi, kondisi riil di lapangan, perubahan teknis, penyesuaian pekerjaan, dan/atau faktor lain yang mempengaruhi pelaksanaan Pengadaan Khusus, sesuai dengan ketentuan Peraturan Direksi ini.
- (3) Perencanaan Pengadaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
- menetapkan kebutuhan pelaksanaan Pengadaan Khusus secara terukur, terarah, dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - menjamin kesesuaian pelaksanaan Pengadaan Khusus dengan ruang lingkup Penugasan Khusus, standar teknis, kebutuhan lapangan, jadwal pelaksanaan, dan kemampuan pembiayaan;
 - menjadi dasar bagi pelaksanaan tahapan Persiapan Pengadaan Khusus; dan
 - menjadi dasar bagi penetapan metode pelaksanaan Pengadaan Khusus.
- (4) Dalam Pengadaan Khusus, Perencanaan dan jasa konsultasi konstruksi dilaksanakan secara Swakelola oleh Perseroan.
- (5) Pelaksanaan Perencanaan dan jasa konsultasi konstruksi secara Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi penyusunan, penelaahan, penyempurnaan, dan/atau pemutakhiran dokumen teknis Perencanaan, yang terdiri atas:
- Detail Engineering Design* (DED);
 - Bill of Quantities* (BOQ);
 - Rencana Kerja dan Syarat (RKS);
 - Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - spesifikasi teknis;
 - gambar kerja;
 - dokumen kebutuhan; dan
 - dokumen teknis lain yang diperlukan untuk pelaksanaan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan KDKMP.
- (6) Perencanaan Pengadaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi paling sedikit:
- identifikasi kebutuhan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan KDKMP;

- b. pengumpulan, penelaahan, dan konsolidasi data lokasi dan Titik pembangunan KDKMP;
 - c. penyusunan dan/atau penetapan dokumen teknis Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4);
 - d. penyusunan kebutuhan barang, material, peralatan, sistem, perangkat kerja, dan dukungan logistik KDKMP;
 - e. penentuan jadwal indikatif pelaksanaan Pengadaan Khusus;
 - f. penelaahan kebutuhan pembiayaan dan/atau anggaran untuk pelaksanaan Pengadaan Khusus;
 - g. identifikasi kebutuhan dukungan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau pihak lain yang berwenang; dan
 - h. identifikasi risiko hukum, teknis, operasional, keuangan, distribusi dan logistik, serta risiko lain yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Pengadaan Khusus.
- (7) Dalam hal diperlukan berdasarkan kondisi riil lokasi pembangunan di lapangan, Perseroan dapat melakukan revisi, penyesuaian, perubahan, penyempurnaan, dan/atau pemutakhiran dokumen teknis Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sepanjang:
- a. dilakukan secara wajar;
 - b. didasarkan pada kebutuhan nyata pelaksanaan;
 - c. dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, administratif, dan keuangan; dan
 - d. tidak mengurangi mutu, fungsi, keselamatan, dan tujuan hasil pekerjaan.
- (8) Dalam melaksanakan Perencanaan Pengadaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Perseroan dapat melakukan koordinasi, konsultasi, dan/atau sinkronisasi dengan Kementerian Koperasi, Kementerian Pekerjaan Umum, kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau pihak lain yang berwenang sesuai kebutuhan pelaksanaan Penugasan Khusus.
- (9) Dokumen Perencanaan Pengadaan Khusus disusun dengan memperhatikan:
- a. Penugasan Khusus;
 - b. Peraturan Direksi ini;
 - c. standar teknis pembangunan gerai, pergudangan, dan kelengkapan KDKMP;
 - d. kebutuhan riil pelaksanaan dan kondisi lapangan;

- e. efisiensi pembiayaan dan efektivitas pelaksanaan; dan
 - f. ketentuan lain yang relevan sesuai dengan karakteristik Pengadaan Khusus.
- (10) Hasil Perencanaan Pengadaan Khusus dituangkan dalam dokumen Perencanaan sebagai dasar pelaksanaan tahapan Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Khusus.

Pasal 32
Persiapan Pengadaan Khusus

- (1) Setelah Perencanaan Pengadaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 selesai dilaksanakan, Perseroan melaksanakan tahapan Persiapan Pengadaan Khusus sebagai bagian dari pelaksanaan Penugasan Khusus pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan penyediaan kelengkapan KDKMP.
- (2) Persiapan Pengadaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memastikan kesiapan administratif, teknis, kelembagaan, operasional, dan pembiayaan sebelum dimulainya pelaksanaan pekerjaan dan/atau proses pemilihan Penyedia.
- (3) Tahapan Persiapan Pengadaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi paling sedikit:
- a. pengaturan dan konsolidasi data rencana teknis, lokasi, dan Titik pembangunan KDKMP berdasarkan hasil Perencanaan;
 - b. verifikasi awal kesiapan lahan, lokasi, akses, dan kondisi pendukung lainnya pada Titik pembangunan KDKMP;
 - c. penyusunan daftar prioritas Titik pembangunan KDKMP sesuai kebutuhan pelaksanaan program;
 - d. penyusunan jadwal pelaksanaan pembangunan KDKMP secara nasional dan/atau bertahap sesuai kebutuhan;
 - e. penyiapan dan/atau penelaahan kebutuhan serta indikasi pembiayaan dan/atau anggaran pembangunan KDKMP;
 - f. pembentukan dan/atau penguatan Organisasi Pelaksana Pengadaan Khusus;
 - g. penyiapan kebutuhan koordinasi, sinergi, dan/atau kerja sama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau pihak lain yang berwenang; dan
 - h. penyiapan administrasi, dokumen pendukung, serta langkah pengendalian awal yang diperlukan untuk pelaksanaan Pengadaan Khusus.

- (4) Dalam melaksanakan tahapan Persiapan Pengadaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perseroan dapat melakukan koordinasi dengan Kementerian Koperasi, Kementerian Pekerjaan Umum, kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau instansi lain yang berwenang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan di lapangan.
- (5) Persiapan Pengadaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan tetap memperhatikan hasil Perencanaan, kebutuhan riil pelaksanaan, kondisi lapangan, dan penyesuaian yang diperlukan sepanjang dapat dipertanggungjawabkan.
- (6) Hasil tahapan Persiapan Pengadaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam laporan Persiapan sebagai dasar pelaksanaan penetapan metode pelaksanaan Pengadaan Khusus.

Pasal 33

Penetapan Metode Pelaksanaan Pengadaan Khusus

- (1) Pelaksanaan Pengadaan Khusus dilakukan berdasarkan hasil Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Khusus sebagaimana diatur dalam Peraturan Direksi ini.
- (2) Metode pelaksanaan Pengadaan Khusus ditetapkan oleh Perseroan sesuai dengan karakteristik pekerjaan, kebutuhan pelaksanaan, kondisi lapangan, ketersediaan sumber daya, kebutuhan percepatan, dan efisiensi pembiayaan.
- (3) Metode pelaksanaan Pengadaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Swakelola dengan skema Padat Karya untuk pelaksanaan pembangunan fisik gerai dan pergudangan KDKMP; dan/atau
 - b. pemilihan Penyedia dengan metode Penunjukan Langsung untuk penyediaan, penyiapan, pengiriman, pemasangan, dan/atau penyerahan kelengkapan KDKMP.
- (4) Penetapan metode pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan tetap memperhatikan:
 - a. kesesuaian dengan ruang lingkup Penugasan Khusus;
 - b. hasil Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Khusus;
 - c. standar teknis dan kebutuhan riil pelaksanaan;
 - d. kemampuan pelaksanaan oleh Perseroan dan/atau Penyedia;
 - e. kebutuhan dukungan distribusi dan logistik;
 - f. kebutuhan Pengawasan, Verifikasi dan Validasi; dan

- g. prinsip akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, transparansi, dan pengendalian.
- (5) Dalam hal kondisi lapangan, kebutuhan teknis, ketersediaan sumber daya, sebaran lokasi, distribusi dan logistik, atau urgensi pelaksanaan memerlukan penyesuaian, Perseroan dapat menetapkan penyesuaian metode pelaksanaan secara terbatas sepanjang:
 - a. tetap sesuai dengan Peraturan Direksi ini;
 - b. dilakukan berdasarkan kebutuhan nyata pelaksanaan;
 - c. dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, administratif, dan keuangan; dan
 - d. tidak mengurangi tujuan pelaksanaan Penugasan Khusus.

Pasal 34

Pelaksanaan Pembangunan Fisik Gerai dan Pergudangan melalui Swakelola dengan Skema Padat Karya

- (1) Pelaksanaan pembangunan fisik gerai dan pergudangan KDKMP pada prinsipnya dilakukan oleh Perseroan melalui Swakelola dengan skema Padat Karya.
- (2) Swakelola dengan skema Padat Karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan metode pelaksanaan pekerjaan pembangunan fisik yang dilaksanakan secara langsung oleh Perseroan tanpa menggunakan Penyedia, dengan mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja lokal dan melibatkan masyarakat setempat secara optimal.
- (3) Pelaksanaan Swakelola dengan skema Padat Karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
 - a. hasil Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Khusus;
 - b. dokumen teknis Perencanaan, termasuk DED, BOQ, RKS, RAB, spesifikasi teknis, gambar kerja, dan dokumen pendukung lainnya;
 - c. standar teknis pembangunan gerai dan pergudangan KDKMP;
 - d. kebutuhan riil pelaksanaan dan kondisi lokasi pembangunan; dan
 - e. ketentuan Peraturan Direksi ini.
- (4) Dalam pelaksanaan Swakelola dengan skema Padat Karya, Perseroan bertanggung jawab atas:
 - a. pengorganisasian pelaksanaan pekerjaan;
 - b. penyediaan dan/atau pengendalian kebutuhan material, peralatan, dan sumber daya pendukung pekerjaan;

- c. pelibatan tenaga kerja lokal dan masyarakat setempat sesuai kebutuhan pelaksanaan;
 - d. pemenuhan standar teknis, mutu, keselamatan kerja, dan jadwal pelaksanaan;
 - e. ketertiban administrasi, dokumentasi, dan pelaporan;
 - f. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan; dan
 - g. penerimaan hasil pekerjaan untuk tahapan berikutnya.
- (5) Dalam rangka mendukung pelaksanaan Swakelola dengan skema Padat Karya, Perseroan dapat memperoleh dukungan TNI sesuai dengan PKS TNI dan Peraturan Direksi ini, termasuk dalam bentuk fasilitasi, koordinasi, pendampingan, dukungan personel, logistik, pengamanan, dan dukungan lain yang diperlukan.
- (6) Pelaksanaan Swakelola dengan skema Padat Karya tetap harus menjamin terpenuhinya standar teknis, mutu, keselamatan kerja, jadwal pelaksanaan, serta ketentuan lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Direksi ini, meskipun dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi riil lapangan dan kebutuhan penyesuaian yang diperlukan.
- (7) Dalam hal kondisi riil lokasi pembangunan di lapangan menunjukkan adanya perbedaan kebutuhan teknis, keterbatasan lahan, kondisi tanah, aksesibilitas, ketersediaan material, tenaga kerja, atau kondisi lain yang mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan, Perseroan dapat melakukan penyesuaian teknis, penyesuaian pelaksanaan, perubahan, penyempurnaan dan/atau revisi dokumen teknis Perencanaan secara terbatas, sepanjang:
- a. dilakukan secara wajar;
 - b. dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan administratif;
 - c. tidak mengurangi mutu dan fungsi hasil pekerjaan; dan
 - d. tetap sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Pengadaan Khusus dan Peraturan Direksi ini.
- (8) Penyesuaian teknis, penyesuaian pelaksanaan, perubahan, penyempurnaan, dan/atau revisi dokumen teknis Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib didukung paling sedikit dengan berita acara peninjauan lapangan, laporan atau kajian teknis, dokumentasi kondisi riil lapangan, rekomendasi unit teknis terkait, dokumen revisi teknis yang relevan, serta persetujuan pejabat yang berwenang sesuai tata kelola internal Perseroan.
- (9) Dokumen revisi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat berupa revisi DED, RKS, BOQ, RAB, gambar kerja, spesifikasi teknis, jadwal

pelaksanaan, dan/atau dokumen teknis lain yang terdampak oleh kondisi riil pelaksanaan di lapangan.

- (10) Pelaksanaan pekerjaan melalui Swakelola dengan skema Padat Karya dituangkan dalam dokumen pelaksanaan internal Perseroan, laporan kemajuan pekerjaan, dokumen Pengawasan, dan dokumen penerimaan hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Direksi ini.
- (11) Hasil pelaksanaan pembangunan fisik gerai dan pergudangan melalui Swakelola dengan skema Padat Karya menjadi objek Pengawasan, penerimaan, Verifikasi dan Validasi, serta serah terima sesuai dengan tahapan dalam Peraturan Direksi ini.

Pasal 35

Pengadaan Kelengkapan melalui Pemilihan Penyedia dengan Metode Penunjukan Langsung

- (1) Pengadaan kelengkapan KDKMP dilaksanakan melalui pemilihan Penyedia dengan metode Penunjukan Langsung sesuai dengan ketentuan Peraturan Direksi ini.
- (2) Pengadaan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan, penyiapan, pengadaan, pengiriman, distribusi, pemasangan, pengujian, penerimaan, dan/atau penyerahan sarana, prasarana, peralatan, sistem, perangkat kerja, perangkat pendukung operasional perkoperasian, dan dukungan logistik KDKMP sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Pengadaan Khusus.
- (3) Pemilihan Penyedia dengan metode Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
 - a. hasil Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Khusus;
 - b. kebutuhan percepatan pelaksanaan Penugasan Khusus;
 - c. karakteristik pekerjaan dan/atau barang yang bersifat khusus, masif, tersebar, atau memerlukan kompatibilitas sistem;
 - d. ketersediaan Penyedia yang memenuhi kualifikasi dan kemampuan pelaksanaan;
 - e. kebutuhan kesinambungan distribusi dan logistik; dan
 - f. ketentuan Peraturan Direksi ini.
- (4) Dalam pelaksanaan pemilihan Penyedia dengan metode Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perseroan melakukan paling sedikit:
 - a. penyiapan dokumen kebutuhan dan/atau dokumen pemilihan;

- b. penelaahan kesesuaian spesifikasi teknis, jumlah, mutu, jadwal, dan lokasi pengiriman;
 - c. evaluasi atas kualifikasi atau kemampuan Penyedia dari aspek administrasi, teknis, harga, distribusi, dan/atau aspek lain yang relevan;
 - d. klarifikasi dan/atau negosiasi apabila diperlukan;
 - e. penetapan Penyedia sesuai kewenangan; dan
 - f. penandatanganan kontrak dan/atau dokumen pengikatan lainnya.
- (5) Penetapan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e menjadi dasar bagi penandatanganan kontrak dan/atau dokumen pengikatan lainnya sesuai dengan jenis dan bentuk kontrak yang ditetapkan dalam Peraturan Direksi ini.
- (6) Kontrak dan/atau dokumen pengikatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f hanya dapat ditandatangani setelah dilakukan penelaahan oleh Direktorat Pengadaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Direksi ini.
- (7) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat ketentuan mengenai ruang lingkup pekerjaan, spesifikasi teknis, mutu, jumlah, nilai kontrak, satuan dan/atau mata uang pembayaran, mekanisme pembayaran, jaminan dan/atau mekanisme pengamanan pembayaran, layanan purna jual apabila diperlukan, jadwal pelaksanaan, pengakhiran kontrak, penyelesaian sengketa, serta ketentuan lain yang relevan sesuai dengan karakteristik pengadaan kelengkapan KDKMP.
- (8) Pelaksanaan pekerjaan oleh Penyedia dimulai setelah kontrak dan/atau dokumen pengikatan lainnya ditandatangani dan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak.
- (9) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup, spesifikasi teknis, mutu, jumlah, jadwal, distribusi, logistik, dan ketentuan lain yang diatur dalam kontrak.
- (10) Dalam hal diperlukan untuk menjamin percepatan, kesinambungan pasok, dan/atau efektivitas pelaksanaan Pengadaan Khusus, Perseroan dapat menetapkan lebih dari satu Penyedia untuk jenis kelengkapan yang sama atau sejenis sebagai bagian dari pengaturan khusus dalam rangka pelaksanaan Penugasan Khusus, sepanjang didasarkan pada kebutuhan riil pelaksanaan, efisiensi, pengendalian risiko, dan tetap menjunjung prinsip akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola perusahaan yang baik.
- (11) Dalam pelaksanaan pengadaan kelengkapan, Perseroan dapat melakukan penyesuaian atas jumlah, spesifikasi teknis, jadwal pengiriman, titik distribusi,

metode pemasangan, dan/atau kebutuhan logistik lainnya sesuai kondisi riil pelaksanaan di lapangan, sepanjang:

- a. dilakukan berdasarkan kebutuhan nyata;
 - b. tidak bertentangan dengan Peraturan Direksi ini;
 - c. dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, administratif, dan keuangan; dan
 - d. dituangkan dalam dokumen yang sah sesuai mekanisme yang berlaku.
- (12) Dalam rangka pelaksanaan pengadaan kelengkapan, Perseroan wajib menyiapkan, mengelola, dan mendokumentasikan dokumen pelaksanaan pengadaan secara tertib, lengkap, dan dapat ditelusuri, termasuk dokumen pemilihan, kontrak, dokumen pengiriman, dokumen distribusi dan logistik, dokumen penerimaan, dan dokumen pendukung lainnya yang relevan.
- (13) Dalam hal barang dan/atau kelengkapan telah diterima pada Titik KDKMP, penerimaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Penerimaan Barang sesuai dengan ketentuan Peraturan Direksi ini.
- (14) Penyerahan hasil pekerjaan oleh Penyedia kepada Perseroan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Penyedia (BASTP) yang dilampiri Berita Acara Penerimaan Barang sebagai bukti bahwa pekerjaan yang menjadi objek kontrak telah selesai dilaksanakan sesuai ketentuan kontrak dan telah diterima oleh Perseroan sesuai dengan jenis, jumlah, kondisi, spesifikasi teknis, mutu, dan ketentuan kontrak.
- (15) Dalam hal barang dan/atau kelengkapan belum dapat diterima secara langsung pada lokasi tujuan karena situasi dan kondisi tertentu, dapat dilakukan penitipan barang transit sesuai dengan ketentuan Berita Acara Penitipan Barang Transit sebagaimana diatur dalam Peraturan Direksi ini.
- (16) Penerimaan, penitipan barang transit, dan/atau serah terima hasil pengadaan kelengkapan dilaksanakan berdasarkan laporan tertulis, dokumen pengiriman, dokumen distribusi dan logistik, hasil Pengawasan, dan dokumen pendukung lainnya yang relevan.
- (17) Dalam hal terdapat kebutuhan serah terima administratif, pelaksanaan serah terima hasil pengadaan kelengkapan dapat dituangkan dalam berita acara serah terima administratif sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan dan ketentuan Peraturan Direksi ini, sepanjang substansinya dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bertentangan dengan tahapan penerimaan serta serah terima akhir
- (18) Hasil pengadaan kelengkapan melalui Penyedia menjadi objek distribusi dan logistik, penerimaan, Verifikasi dan Validasi, serta serah terima sesuai dengan tahapan dalam Peraturan Direksi ini.

- (19) Dalam hal kondisi riil pelaksanaan, sebaran lokasi, kompleksitas distribusi dan logistik, keterbatasan akses, kompatibilitas sistem, atau pertimbangan teknis dan operasional lainnya memerlukan fleksibilitas, Perseroan dapat melakukan penyesuaian tata cara pelaksanaan pengadaan kelengkapan secara terbatas, sepanjang tetap:
- a. sesuai dengan tujuan Penugasan Khusus;
 - b. menjaga mutu, fungsi, dan keselamatan hasil pekerjaan;
 - c. memenuhi prinsip akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, transparansi, dan pengendalian; dan
 - d. dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, administratif, dan keuangan.

Pasal 36
Distribusi dan Logistik

- (1) Distribusi dan Logistik Pengadaan Khusus dilaksanakan untuk menjamin bahwa material, barang, peralatan, kendaraan, dan/atau kelengkapan KDKMP tersedia, terkirim, terjaga, dan diterima secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat kondisi, tepat lokasi, aman, dan sesuai dengan spesifikasi teknis, standar mutu, ketentuan kontrak, Perjanjian Kerja Sama beserta Lampiran Teknisnya, dan Peraturan Direksi ini.
- (2) Distribusi dan Logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan Pengadaan Khusus dan dilaksanakan secara terintegrasi dengan Perencanaan, Persiapan, pelaksanaan pekerjaan, Pengawasan, penerimaan, Verifikasi dan Validasi, serta serah terima hasil pekerjaan.
- (3) Ruang lingkup Distribusi dan Logistik Pengadaan Khusus meliputi paling sedikit:
 - a. perencanaan kebutuhan pengiriman, distribusi, dan penyaluran barang dan/atau material;
 - b. penetapan regionalisasi distribusi, Titik tujuan, dan/atau Titik transit;
 - c. pengelolaan pergudangan, tempat penyimpanan, dan/atau gudang transit;
 - d. pengangkutan, pemindahan, dan penyaluran barang dan/atau material dari fasilitas Penyedia sampai dengan Titik KDKMP;
 - e. pengamanan, pengawalan, dan mobilisasi lapangan;
 - f. penitipan barang transit apabila diperlukan;

- g. penerimaan dan serah terima barang, material, dan/atau kelengkapan pada Titik tujuan;
 - h. instalasi dan/atau pemasangan sampai dengan kondisi siap pakai apabila dipersyaratkan dalam kontrak; dan
 - i. pencatatan, dokumentasi, pelaporan, monitoring, dan pengendalian distribusi dan logistik.
- (4) Pelaksanaan Distribusi dan Logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan sebaran lokasi dan Titik KDKMP, karakteristik, jumlah, volume, nilai, dan tingkat risiko barang dan/atau kelengkapan, kondisi geografis, aksesibilitas, infrastruktur logistik, keamanan wilayah, efisiensi biaya distribusi dan logistik, kebutuhan percepatan pelaksanaan program, serta kondisi riil pelaksanaan di lapangan.
- (5) Titik tujuan utama pengiriman adalah Titik KDKMP, sedangkan gudang transit, Kodim, gudang KDKMP, gudang satuan TNI, gudang sewa, dan/atau lokasi penyimpanan sementara lainnya yang ditetapkan secara sah dapat digunakan sebagai Titik transit dalam hal kondisi pelaksanaan memerlukannya, sepanjang lokasi tersebut aman dari cuaca dan gangguan lingkungan, dapat dikunci dan diawasi, memiliki tata letak yang memungkinkan penelusuran barang berdasarkan batch dan/atau KDKMP tujuan, sedapat mungkin berada pada lokasi yang mendukung percepatan pengantaran ke Titik KDKMP, dan penempatan barang padanya dituangkan dalam Berita Acara Penitipan Barang Transit yang ditandatangani oleh pihak-pihak terkait sesuai dengan Peraturan Direksi ini.
- (6) Perseroan menyusun dan menetapkan regionalisasi distribusi yang paling sedikit memuat wilayah dan/atau regional distribusi, daftar Kodim yang menjadi koordinator distribusi di wilayah terkait, daftar KDKMP di bawah koordinasi masing-masing Kodim beserta alamat lengkap Titik KDKMP, serta kebutuhan distribusi sesuai batch, gelombang, dan/atau tahap pelaksanaan.
- (7) Setiap Penyedia kelengkapan KDKMP wajib menyiapkan rekapitulasi jumlah, jenis, dan kondisi barang per batch distribusi yang telah diverifikasi sesuai kontrak, memastikan bahwa seluruh barang yang dikirim dalam kondisi baru, laik fungsi, memenuhi spesifikasi teknis kontrak, dan telah lulus quality control, memastikan bahwa barang tertentu yang dipersyaratkan telah lulus Preshipment Inspection (PSI) sebelum pengiriman, serta bertanggung jawab atas kerusakan, kekurangan, atau ketidaksesuaian spesifikasi yang ditemukan sebelum serah terima sesuai dengan ketentuan kontrak.
- (8) Seluruh koordinasi teknis distribusi dilaksanakan oleh unit pengendali distribusi internal Perseroan melalui koordinasi dengan PIC Distribusi Penyedia, PIC Distribusi Kodim, Pengawas/Babinsa di Titik KDKMP, Penanggung Jawab/Pengurus KDKMP, PIC PT Agrinas Pangan Nusantara

(Persero) wilayah/regional, dan Direktorat Pengadaan Pusat Perseroan yang didukung oleh Command Center sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan distribusi.

- (9) Kodim bertindak sebagai koordinator pengantaran ke Titik-Titik KDKMP di wilayahnya sesuai dengan regionalisasi distribusi yang ditetapkan oleh Perseroan, dan setelah barang, material, dan/atau kelengkapan tiba di Kodim dan/atau gudang transit, Kodim bersama Penyedia menyusun jadwal pengantaran ke masing-masing Titik KDKMP dengan mempertimbangkan prioritas KDKMP yang telah siap operasional, kondisi keamanan, ketersediaan armada dan personel, serta kondisi riil pelaksanaan di lapangan.
- (10) Penyedia wajib menyampaikan rencana jadwal pengiriman yang paling sedikit memuat jumlah unit, jenis barang, rute, armada, dan estimasi kedatangan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam instruksi distribusi, kontrak, dan/atau dokumen pelaksanaan, dan setiap pengiriman wajib dilengkapi paling sedikit dengan surat jalan, packing list atau daftar muatan per KDKMP tujuan, dokumen kontrak pendukung dan/atau salinan ringkas spesifikasi apabila relevan, dokumen hasil PSI untuk barang yang dipersyaratkan lulus PSI, serta dokumen pendukung lain sesuai jenis barang, termasuk dokumen kendaraan untuk kendaraan operasional apabila relevan.
- (11) Dalam rangka mendukung percepatan, kesinambungan pasok, efisiensi, dan pengendalian risiko, Perseroan dapat menggunakan lebih dari satu Penyedia jasa logistik, lebih dari satu jalur distribusi, dan/atau lebih dari satu lokasi transit berdasarkan kebutuhan nyata pelaksanaan.
- (12) Dukungan pengamanan, pengawalan, dan mobilisasi lapangan dalam pelaksanaan Distribusi dan Logistik dikoordinasikan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) dan/atau Kodim dengan satuan TNI/Polri setempat sesuai dengan mekanisme BKO, Karya Bhakti, atau mekanisme lain yang relevan, sedangkan pengamanan barang pada Titik transit dan/atau Titik KDKMP dilaksanakan sesuai dengan pembagian tanggung jawab berdasarkan kontrak, pedoman distribusi, instruksi distribusi, dan ketentuan Peraturan Direksi ini, dengan ketentuan bahwa biaya sewa gudang transit, pengamanan, penanganan barang, pemeliharaan, dan/atau biaya lain yang timbul selama barang masih berada dalam risiko Penyedia dibebankan sesuai dengan ketentuan kontrak, adendum, nota kesepakatan, dan/atau pengaturan lain yang sah
- (13) Biaya transportasi utama dari fasilitas Penyedia sampai dengan Titik KDKMP pada prinsipnya menjadi tanggung jawab Penyedia sesuai dengan ketentuan kontrak, kecuali ditentukan lain dalam kontrak atau dokumen pengikatan lainnya, sedangkan biaya instalasi dan/atau pemasangan kelengkapan di Titik KDKMP sampai dengan kondisi siap pakai menjadi tanggung jawab Penyedia

sesuai dengan ketentuan kontrak, dan biaya operasional, pemeliharaan, serta pengamanan setelah dilaksanakannya serah terima dari Penyedia kepada Perseroan dilaksanakan sesuai dengan pembagian tanggung jawab dalam kontrak, Peraturan Direksi ini, dan ketentuan program.

- (14) Setiap pelaksanaan Distribusi dan Logistik wajib didukung oleh dokumen yang tertib, lengkap, dan dapat ditelusuri, paling sedikit berupa surat jalan, packing list, Berita Acara Penerimaan Barang/Jasa Penyedia, Berita Acara Penerimaan Barang di Titik KDKMP, Berita Acara Penitipan Barang Transit apabila dilakukan, dokumen foto dan/atau dokumentasi lapangan, serta dokumen pendukung lain yang relevan, dan dalam hal barang tertentu dipersyaratkan lulus PSI sebelum dikirim, dokumen hasil PSI menjadi bagian dari dokumen distribusi dan menjadi dasar persetujuan pengiriman dan/atau pembayaran sesuai kontrak.
- (15) Pergerakan material, barang, dan/atau kelengkapan dalam pelaksanaan Distribusi dan Logistik wajib dicatat dan dilaporkan melalui sistem informasi logistik portal Distribusi KDKMP internal Perseroan dan/atau sarana administrasi lainnya yang ditetapkan oleh Perseroan, Penyedia wajib menyampaikan laporan perkembangan distribusi secara berkala kepada Perseroan dan pihak terkait sesuai format dan periode yang ditetapkan, Kodim menyampaikan laporan konsolidasi distribusi di wilayahnya kepada Perseroan melalui portal distribusi logistik, Command Center, dan/atau sarana pelaporan lain yang ditetapkan, dan Perseroan melakukan monitoring terpusat atas pelaksanaan Distribusi dan Logistik serta memasukkan data distribusi ke dalam sistem, dashboard, dan/atau sarana monitoring lain yang ditetapkan.
- (16) Setiap kendala distribusi dan logistik yang berpotensi menghambat jadwal pembangunan, penyediaan kelengkapan, penerimaan, dan/atau operasionalisasi KDKMP wajib segera dilaporkan untuk dilakukan tindakan korektif, penyesuaian, dan/atau langkah pengendalian lain yang diperlukan, dan dalam hal kondisi riil pelaksanaan di lapangan memerlukan penyesuaian terhadap rute pengiriman, jadwal distribusi, Titik transit, metode penyaluran, pengamanan, atau pengaturan dokumen distribusi, penyesuaian dimaksud dapat dilakukan secara terbatas sepanjang didasarkan pada kebutuhan nyata pelaksanaan, tidak mengurangi akuntabilitas, keterlacakan, dan pengendalian, dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan keuangan, serta dituangkan dalam dokumen yang sah.
- (17) Hasil pencatatan, dokumentasi, dan pelaporan Distribusi dan Logistik menjadi bagian dari dokumen pelaksanaan Pengadaan Khusus dan menjadi dasar bagi Pengawasan, penerimaan, Verifikasi dan Validasi, serta serah terima hasil pekerjaan.

Pasal 37

Keterpaduan Pelaksanaan Swakelola dan Pengadaan melalui Penyedia

- (1) Pelaksanaan pembangunan fisik gerai dan pergudangan melalui Swakelola dengan skema Padat Karya serta pengadaan kelengkapan melalui pemilihan Penyedia dengan metode Penunjukan Langsung merupakan satu kesatuan pelaksanaan Pengadaan Khusus dalam rangka Penugasan Khusus.
- (2) Keterpaduan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sinkronisasi Perencanaan, Persiapan, penetapan metode pelaksanaan, jadwal pelaksanaan, pengadaan dan/atau penyediaan material dan kelengkapan, distribusi dan logistik, Pengawasan, penerimaan, Verifikasi dan Validasi, serta serah terima hasil pekerjaan.
- (3) Perseroan wajib memastikan bahwa pelaksanaan Swakelola dengan skema Padat Karya dan pengadaan melalui Penyedia saling mendukung, tidak saling bertentangan, dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan riil pelaksanaan di lapangan sepanjang tetap sesuai dengan Peraturan Direksi ini.
- (4) Keterpaduan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menjamin bahwa pembangunan fisik gerai dan pergudangan, penyediaan, penyiapan, pengiriman, pemasangan, dan/atau penyerahan kelengkapan KDKMP dapat berlangsung secara serasi, tepat waktu, tepat mutu, tepat jumlah, tepat lokasi, dan tepat biaya.
- (5) Dalam rangka menjamin keterpaduan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perseroan melakukan koordinasi, pengendalian, dan sinkronisasi antarunsur Organisasi Pelaksana Pengadaan Khusus, termasuk Direktorat Pengadaan, Direktorat Konsultan Engineering, Direktorat Keuangan dan Manajemen Risiko, Unit Legal, Direktorat Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi, Satuan Pengawasan Intern, dan unsur terkait lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing.
- (6) Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) paling sedikit meliputi:
 - a. kesesuaian antara dokumen Perencanaan dengan pelaksanaan pekerjaan di lapangan;
 - b. kesesuaian antara jadwal pembangunan fisik gerai dan pergudangan dengan jadwal penyediaan dan distribusi kelengkapan;
 - c. kesesuaian antara kebutuhan material, peralatan, dan kelengkapan dengan kondisi riil pada masing-masing Titik;
 - d. kesesuaian antara metode pelaksanaan pekerjaan dengan kebutuhan teknis, operasional, dan logistik;

- e. keterpaduan antara hasil Pengawasan dengan pelaksanaan tindak lanjut, penyesuaian, dan pengendalian pekerjaan;
 - f. keterpaduan antara penerimaan hasil pekerjaan dan/atau barang dengan proses distribusi, pemasangan, dan/atau penggunaan pada lokasi tujuan;
 - g. kesiapan dokumen dan objek pekerjaan untuk pelaksanaan Verifikasi dan Validasi; dan
 - h. kesiapan hasil pekerjaan untuk dilaksanakan serah terima sesuai dengan tahapan yang diatur dalam Peraturan Direksi ini.
- (7) Dalam hal hasil Perencanaan, hasil Pengawasan, kondisi riil lapangan, keterbatasan akses, ketersediaan material, distribusi dan logistik, atau faktor teknis dan operasional lainnya memerlukan penyesuaian, Perseroan dapat melakukan penyesuaian secara terbatas terhadap pelaksanaan Swakelola dengan skema Padat Karya dan/atau pengadaan melalui Penyedia, sepanjang:
- a. dilakukan berdasarkan kebutuhan nyata pelaksanaan;
 - b. tidak mengubah tujuan utama Penugasan Khusus;
 - c. tidak mengurangi standar mutu, fungsi, dan keselamatan hasil pekerjaan;
 - d. tetap sesuai dengan Peraturan Direksi ini; dan
 - e. dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, administratif, dan keuangan.
- (8) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat meliputi:
- a. penyesuaian jadwal pelaksanaan;
 - b. penyesuaian urutan pelaksanaan pekerjaan;
 - c. penyesuaian distribusi dan logistik;
 - d. penyesuaian jumlah, jenis, spesifikasi teknis, dan/atau metode pemasangan kelengkapan;
 - e. penyesuaian dokumen teknis Perencanaan sesuai kondisi riil lokasi pembangunan; dan/atau
 - f. penyesuaian lain yang diperlukan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Pengadaan Khusus.
- (9) Setiap penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) wajib:
- a. didasarkan pada hasil penelaahan yang memadai;
 - b. didukung oleh dokumen, data, dan/atau keterangan yang relevan;
 - c. dicatat dan didokumentasikan secara tertib;

- d. dikoordinasikan dengan unsur terkait dalam Organisasi Pelaksana Pengadaan Khusus; dan
 - e. dilaksanakan sesuai dengan mekanisme pengendalian internal Perseroan.
- (10) Dalam rangka menjamin keterpaduan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perseroan dapat melakukan koordinasi, sinergi, dan/atau kerja sama dengan Kementerian Koperasi, kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau pihak lain yang berwenang sesuai kebutuhan pelaksanaan Pengadaan Khusus.
- (11) Hasil keterpaduan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi:
- a. pelaksanaan Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan;
 - b. penerimaan hasil pekerjaan dan/atau barang;
 - c. pelaksanaan Verifikasi dan Validasi; dan
 - d. pelaksanaan serah terima hasil pekerjaan, termasuk BASTP, BAPB, dan BAST Final sesuai dengan tahapan dan kewenangan masing-masing.**
- (12) Ketentuan mengenai keterpaduan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (11) dilaksanakan dengan tetap memperhatikan prinsip akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, transparansi, pengendalian, dan tata kelola perusahaan yang baik.

Pasal 38

Pengawasan Internal, Kepatuhan, dan Tindak Lanjut

- (1) Perseroan wajib melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh tahapan pelaksanaan Pengadaan Khusus sebagai bagian dari sistem pengendalian internal Perseroan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Perencanaan, standar teknis, jadwal, anggaran, ruang lingkup pekerjaan, kontrak, Perjanjian Kerja Sama, dan ketentuan Peraturan Direksi ini.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit terhadap:
- a. pelaksanaan pembangunan fisik gerai dan pergudangan melalui Swakelola dengan skema Padat Karya;
 - b. pengadaan kelengkapan melalui pemilihan Penyedia dengan metode Penunjukan Langsung;
 - c. distribusi dan logistik barang, material, dan/atau kelengkapan;

- d. pemenuhan standar teknis, mutu, fungsi, keselamatan kerja, dan jadwal pelaksanaan;
 - e. tertib administrasi, dokumentasi, dan pelaporan;
 - f. kesesuaian pelaksanaan dengan pembiayaan dan/atau anggaran; dan
 - g. tindak lanjut atas kendala, penyimpangan, dan/atau kebutuhan penyesuaian dalam pelaksanaan pekerjaan.
- (3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unsur Organisasi Pelaksana Pengadaan Khusus sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya masing-masing serta didukung oleh sistem informasi, data, dokumen, portal, dan/atau sarana pelaporan lain yang memadai.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perseroan dapat melibatkan dukungan internal dan/atau dukungan dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau pihak lain yang berwenang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Pengadaan Khusus.
- (5) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan paling sedikit berupa:
- a. pemantauan kemajuan pelaksanaan pekerjaan;
 - b. pemeriksaan kesesuaian hasil pekerjaan dan/atau barang dengan dokumen Perencanaan dan dokumen pelaksanaan;
 - c. pengendalian mutu, waktu, biaya, distribusi, dan logistik;
 - d. penelaahan dan tindak lanjut atas laporan pelaksanaan;
 - e. identifikasi dan mitigasi risiko;
 - f. evaluasi berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
 - g. audit internal sesuai dengan kewenangan Satuan Pengawasan Intern
- (6) Satuan Pengawasan Intern melaksanakan audit internal atas Pengadaan Khusus yang paling sedikit mencakup aspek keuangan, teknis, pengadaan, kepatuhan, keselamatan, mutu, dan pengendalian pelaksanaan.
- (7) Dalam hal diperlukan, audit eksternal atas Pengadaan Khusus dapat dilakukan oleh auditor independen, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Badan Pemeriksa Keuangan, dan/atau instansi lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pengadaan Khusus wajib dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Direksi ini, Perjanjian Kerja Sama, kontrak, standar teknis, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan ketentuan internal Perseroan yang relevan,

dengan tetap menjunjung prinsip legalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, transparansi, pengendalian, dan tata kelola perusahaan yang baik.

- (9) Perseroan wajib memastikan penerapan kepatuhan terhadap aspek keselamatan dan kesehatan kerja, mutu, lingkungan, pembiayaan, perpajakan, distribusi dan logistik, serta kewajiban lain yang terkait dengan pelaksanaan Pengadaan Khusus.
- (10) Manajemen risiko diterapkan sebagai bagian dari sistem pengendalian internal Perseroan pada seluruh tahapan Pengadaan Khusus, mulai dari Perencanaan, Persiapan, pelaksanaan, distribusi dan logistik, penerimaan, Verifikasi dan Validasi, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
- (11) Risiko yang dikelola sebagaimana dimaksud pada ayat (10) paling sedikit meliputi risiko keterlambatan, mutu pekerjaan, keselamatan kerja, distribusi dan logistik, pembiayaan, kepatuhan hukum, perubahan kebutuhan teknis, rantai pasok, dan keadaan kahar.
- (12) Dalam hal hasil Pengawasan menunjukkan adanya kebutuhan penyesuaian akibat kondisi riil pelaksanaan, kondisi lapangan, ketersediaan material, aksesibilitas, distribusi dan logistik, atau faktor teknis dan operasional lainnya, Perseroan dapat melakukan penyesuaian secara terbatas sepanjang:
 - a. dilakukan berdasarkan hasil penelaahan yang memadai;
 - b. tidak mengurangi mutu, fungsi, keselamatan, dan tujuan hasil pekerjaan;
 - c. tetap sesuai dengan Peraturan Direksi ini; dan
 - d. dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, administratif, dan keuangan.
- (13) Risiko signifikan, temuan audit, penyimpangan, kendala utama, dan/atau kebutuhan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (12) wajib dilaporkan kepada Direksi sebagai dasar pengambilan keputusan, penetapan langkah mitigasi, dan tindak lanjut pengendalian.
- (14) Perseroan wajib menyusun laporan pelaksanaan Pengadaan Khusus secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sesuai dengan kebutuhan pengendalian, pengawasan, audit, dan pertanggungjawaban.
- (15) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) disampaikan kepada Direksi dan/atau pihak lain sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama, ketentuan internal Perseroan, dan peraturan perundang-undangan.
- (16) Hasil pengawasan, audit, evaluasi, dan pengelolaan risiko dituangkan dalam dokumen, laporan, berita acara, dan/atau catatan pelaksanaan yang menjadi dasar bagi perbaikan pelaksanaan, penyempurnaan tata kelola, serta tindak lanjut administratif, teknis, keuangan, dan/atau hukum sesuai dengan tahapan dalam Peraturan Direksi ini.

- (17) Hasil pengawasan, audit, evaluasi, dan pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (16) dapat digunakan sebagai rujukan, bahan pertimbangan, dan/atau dasar pendukung dalam pelaksanaan penerimaan, Verifikasi dan Validasi, serta serah terima hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Direksi ini.
- (18) Direksi memastikan bahwa setiap temuan, rekomendasi, penyimpangan, kendala signifikan, dan/atau risiko utama yang timbul dalam pelaksanaan Pengadaan Khusus ditindaklanjuti secara tepat waktu, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 39

Penerimaan Hasil Pekerjaan dan/atau Barang

- (1) Penerimaan hasil pekerjaan dan/atau barang dilaksanakan sebagai tahapan untuk memastikan bahwa hasil pelaksanaan Pengadaan Khusus telah diterima sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan, jenis, jumlah, kondisi, spesifikasi teknis, mutu, fungsi, dan ketentuan lain yang berlaku.
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap:
 - a. hasil pembangunan fisik gerai dan pergudangan;
 - b. barang, material, peralatan, sistem, perangkat kerja, dan/atau kelengkapan KDKMP; dan/atau
 - c. hasil pekerjaan lain yang merupakan bagian dari Pengadaan Khusus.
- (3) Penerimaan hasil pekerjaan dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dan/atau sekaligus sesuai dengan karakteristik pekerjaan, jadwal pelaksanaan, dan kebutuhan operasional Pengadaan Khusus.
- (4) Dalam hal pengadaan melalui Penyedia, penerimaan dari Penyedia kepada Perseroan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Penyedia (BASTP) sebagai bukti bahwa pekerjaan yang menjadi objek kontrak telah selesai dilaksanakan sesuai ketentuan kontrak dan telah diterima oleh Perseroan sesuai dengan jenis, jumlah, kondisi, spesifikasi teknis, mutu, dan ketentuan kontrak.
- (5) Dalam hal barang, material, dan/atau kelengkapan telah diterima pada Titik KDKMP, penerimaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Penerimaan Barang (BAPB) sesuai dengan ketentuan Peraturan Direksi ini.
- (6) Dalam hal barang, material, dan/atau kelengkapan belum dapat diterima secara langsung pada lokasi tujuan, dapat dilakukan penitipan barang transit yang dituangkan dalam Berita Acara Penitipan Barang Transit sesuai dengan ketentuan Peraturan Direksi ini.

- (7) Penerimaan hasil pekerjaan dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil pengawasan, dokumen pelaksanaan, kondisi riil di lapangan, serta pemeriksaan atas kesesuaian hasil pekerjaan dan/atau barang dengan dokumen Perencanaan, spesifikasi teknis, standar mutu, jumlah, fungsi, dan kondisi, berikut dokumen pendukung lain yang relevan sesuai dengan ketentuan Peraturan Direksi ini.
- (8) Dalam hal pada saat penerimaan ditemukan ketidaksesuaian, kekurangan, kerusakan, keterlambatan, atau kondisi lain yang memerlukan tindakan lebih lanjut, Perseroan dapat:
 - a. meminta perbaikan, penyempurnaan, penggantian, pelengkapan, dan/atau tindak lanjut lainnya;
 - b. melakukan pencatatan atas kondisi tersebut dalam dokumen penerimaan; dan/atau
 - c. menunda penerimaan sebagian atau seluruhnya sampai terpenuhinya ketentuan yang dipersyaratkan.
- (9) Dalam hal kondisi lapangan atau kebutuhan operasional memerlukan fleksibilitas dalam penerimaan, Perseroan dapat melakukan penerimaan secara parsial, bertahap, dan/atau berdasarkan prioritas tertentu, sepanjang tetap dapat dipertanggungjawabkan dan tidak mengurangi prinsip akuntabilitas, mutu, dan pengendalian.
- (10) Hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi pelaksanaan Verifikasi dan Validasi dan/atau tahapan serah terima sesuai dengan ketentuan Peraturan Direksi ini.

Pasal 40 **Verifikasi dan Validasi**

- (1) Verifikasi dan Validasi dilaksanakan sebagai tahapan pemeriksaan dan penilaian sebelum pelaksanaan serah terima hasil pekerjaan, untuk memastikan bahwa hasil pelaksanaan Pengadaan Khusus telah sesuai dan memenuhi ketentuan, persyaratan, tata cara, ruang lingkup pekerjaan, spesifikasi teknis, standar mutu, dokumen Perencanaan, hasil Pengawasan, serta ketentuan lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Direksi ini.
- (2) Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kementerian/lembaga dan/atau perangkat daerah yang berwenang, ditunjuk, dan/atau ditugaskan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, pedoman pelaksanaan Verifikasi dan Validasi, dan/atau kebutuhan pelaksanaan Pengadaan Khusus.

- (3) Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada pedoman pelaksanaan Verifikasi dan Validasi yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi, yang disusun dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Direksi ini sebagai acuan pelaksanaan Pengadaan Khusus di lingkungan Perseroan, sehingga pelaksanaan pemeriksaan dan penilaian atas hasil Pengadaan Khusus dilakukan secara konsisten dengan tata cara, ruang lingkup, dan karakteristik Pengadaan Khusus sebagaimana diatur dalam Peraturan Direksi ini.
- (4) Pedoman pelaksanaan Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi acuan bagi kementerian/lembaga dan/atau perangkat daerah yang berwenang, ditunjuk, dan/atau ditugaskan dalam melaksanakan pemeriksaan dan penilaian atas hasil pelaksanaan Pengadaan Khusus.
- (5) Dalam hal pedoman pelaksanaan Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ditetapkan, pelaksanaan Verifikasi dan Validasi dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Direksi ini dengan tetap berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi dan instansi yang berwenang.
- (6) Dalam pelaksanaan Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hasil pengawasan, audit, evaluasi, dan pengelolaan risiko dapat digunakan sebagai rujukan, bahan pertimbangan, dan/atau dasar pendukung dalam pemeriksaan dan penilaian, sepanjang sesuai dengan kebutuhan Verifikasi dan Validasi dan ketentuan Peraturan Direksi ini.
- (7) Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit terhadap:
 - a. kesesuaian hasil pekerjaan dengan dokumen Perencanaan, standar teknis, spesifikasi, mutu, fungsi, dan ruang lingkup pekerjaan;
 - b. kesesuaian hasil pekerjaan dengan dokumen pelaksanaan, dokumen penerimaan, dan dokumen pendukung lainnya;
 - c. kesesuaian kelengkapan barang, material, sistem, perangkat kerja, dan perangkat pendukung operasional perkoperasian dengan kebutuhan pelaksanaan dan tujuan penggunaannya;
 - d. kesesuaian pelaksanaan dengan hasil Pengawasan, hasil audit, evaluasi, pengelolaan risiko, dan tindak lanjut perbaikannya;
 - e. kelayakan hasil pekerjaan untuk dilaksanakan serah terima; dan
 - f. penyesuaian, perubahan, dan/atau penyempurnaan yang dilakukan dalam pelaksanaan pekerjaan, sepanjang didukung oleh justifikasi teknis dan/atau administratif yang memadai, dapat dipertanggungjawabkan, dan tidak mengurangi mutu, fungsi, keselamatan, dan tujuan hasil pekerjaan

- (8) Dalam rangka pelaksanaan Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perseroan wajib menyiapkan dan menyampaikan dokumen, data, informasi, dan/atau akses yang diperlukan sesuai kebutuhan pemeriksaan dan penilaian.
- (9) Dalam hal Verifikasi dan Validasi menemukan adanya kekurangan, ketidaksesuaian, atau kebutuhan penyempurnaan, Perseroan wajib menindaklanjuti hasil Verifikasi dan Validasi tersebut sesuai dengan rekomendasi, hasil pemeriksaan, catatan perbaikan, dan/atau bentuk tindak lanjut lain yang disampaikan oleh pihak yang melaksanakan Verifikasi dan Validasi.
- (10) Dalam hal diperlukan berdasarkan kondisi riil di lapangan, pelaksanaan Verifikasi dan Validasi dapat dilakukan secara bertahap, parsial, per lokasi, per kelompok pekerjaan, dan/atau berdasarkan prioritas pelaksanaan, sepanjang tetap memenuhi tujuan Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (11) Hasil Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam dokumen, berita acara, rekomendasi, catatan hasil pemeriksaan, dan/atau bentuk dokumen lain sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam pedoman Verifikasi dan Validasi yang berlaku bagi tim dan/atau pihak yang melaksanakan Verifikasi dan Validasi.
- (12) Hasil Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi dasar bagi pelaksanaan serah terima hasil pekerjaan, termasuk BAST Final.

Pasal 41

Serah Terima Akhir Hasil Pekerjaan

- (1) Serah terima hasil pekerjaan dilaksanakan sebagai tahapan formal penyerahan dan penerimaan akhir atas hasil pelaksanaan Pengadaan Khusus sesuai dengan tahapan, kewenangan, dan jenis pekerjaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direksi ini.
- (2) Serah terima hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah hasil pelaksanaan Pengadaan Khusus dinyatakan memenuhi ketentuan berdasarkan hasil Pengawasan, penerimaan, dan Verifikasi dan Validasi sesuai dengan Peraturan Direksi ini.
- (3) Serah terima hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST Final).
- (4) BAST Final sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan antara Perseroan dan Kementerian Koperasi Republik Indonesia sebagai serah terima akhir atas hasil pelaksanaan Pengadaan Khusus.

- (5) Serah terima hasil pekerjaan dapat dilaksanakan secara bertahap, parsial, per lokasi, per kelompok pekerjaan, dan/atau final sesuai dengan karakteristik pekerjaan, tingkat penyelesaian, kondisi lapangan, dan kebutuhan pelaksanaan Penugasan Khusus.
- (6) Dalam hal serah terima hasil pekerjaan dilakukan secara bertahap, parsial, per lokasi, atau per kelompok pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), setiap tahapan serah terima wajib didukung oleh dokumen yang jelas, lengkap, dapat ditelusuri, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (7) Dalam hal kondisi riil pelaksanaan di lapangan, sebaran lokasi, kompleksitas distribusi dan logistik, atau pertimbangan teknis dan operasional lainnya memerlukan fleksibilitas, serah terima hasil pekerjaan dapat dilaksanakan dengan penyesuaian tata cara, tahapan, dan/atau prioritas serah terima, sepanjang tetap sesuai dengan Peraturan Direksi ini dan tidak mengurangi akuntabilitas, mutu, fungsi, dan tujuan hasil pekerjaan.
- (8) Pelaksanaan BAST Final tidak menghapus kewajiban Perseroan dan/atau pihak terkait untuk menindaklanjuti kekurangan, perbaikan, penyempurnaan, dan/atau kewajiban lain yang masih harus dipenuhi sesuai dengan hasil Pengawasan, hasil Verifikasi dan Validasi, dan ketentuan Peraturan Direksi ini.

Pasal 42

Dokumentasi dan Tindak Lanjut

- (1) Seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Khusus, mulai dari dokumen Perencanaan, Persiapan, pemilihan Penyedia, kontrak, pelaksanaan pekerjaan, distribusi dan logistik, Pengawasan, penerimaan, Verifikasi dan Validasi, serah terima hasil pekerjaan, pembayaran dan/atau pembiayaan, hingga dokumen tindak lanjut lainnya, wajib didokumentasikan, dikelola, dan diarsipkan secara tertib, lengkap, mutakhir, dan dapat ditelusuri sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen pelaksanaan Pengadaan Khusus.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi:
 - a. pengendalian pelaksanaan Pengadaan Khusus;
 - b. pertanggungjawaban administratif, teknis, keuangan, dan hukum;
 - c. audit, evaluasi, pengawasan, dan pengelolaan risiko;
 - d. pelaksanaan pembayaran dan/atau pembiayaan;
 - e. penerimaan, Verifikasi dan Validasi, serta serah terima hasil pekerjaan; dan

- f. tindak lanjut atas kekurangan, penyempurnaan, perbaikan, penyesuaian, dan/atau kebutuhan lain yang timbul dalam pelaksanaan Pengadaan Khusus.
- (3) Dalam hal terdapat kebutuhan penyesuaian, perbaikan, penyempurnaan, dan/atau tindak lanjut lainnya setelah pelaksanaan Perencanaan, Persiapan, Kontrak, pelaksanaan pekerjaan, Pengawasan, penerimaan, Verifikasi dan Validasi, serah terima, dan/atau tahapan lain dalam Pengadaan Khusus, Perseroan wajib melakukan langkah yang diperlukan secara tertib, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan Peraturan Direksi ini.

BAB V

KONTRAK, PEMBIAYAAN, DAN PEMBAYARAN

Pasal 43

Dasar Pengikatan Hukum

- (1) Pelaksanaan Pengadaan Khusus yang dilakukan melalui Penyedia wajib didasarkan pada pengikatan hukum yang sah antara Perseroan dan Penyedia.
- (2) Pengikatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan kepastian hukum mengenai ruang lingkup pekerjaan, hak dan kewajiban para pihak, nilai pekerjaan, tata cara pelaksanaan, pembiayaan, pembayaran, jaminan, dan penyelesaian permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Pengadaan Khusus.
- (3) Pengikatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk kontrak dan/atau dokumen pengikatan lainnya yang sah sesuai dengan karakteristik pekerjaan, jenis pengadaan, kebutuhan pelaksanaan, dan ketentuan Peraturan Direksi ini.
- (4) Pengikatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dilaksanakan berdasarkan:
 - a. Penugasan Khusus;
 - b. Peraturan Direksi ini;
 - c. hasil Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Khusus;
 - d. hasil pemilihan Penyedia;
 - e. kebutuhan riil pelaksanaan; dan
 - f. ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan.

- (5) Dalam rangka pelaksanaan Penugasan Khusus, pengikatan hukum dalam Pengadaan Khusus merupakan bagian dari pengaturan khusus yang bersifat *lex specialis* secara terbatas, sepanjang diatur dalam Peraturan Direksi ini, didasarkan pada Penugasan Khusus, dan tetap menjunjung prinsip legalitas, akuntabilitas, efisiensi, transparansi, pengendalian, dan tata kelola perusahaan yang baik.

Pasal 44

Hak dan Kewajiban para pihak

- (1) Dalam pelaksanaan Pengadaan Khusus melalui Penyedia, Perseroan berhak:
- a. memperoleh barang dan/atau jasa sesuai dengan ruang lingkup, spesifikasi teknis, mutu, jumlah, fungsi, jadwal, distribusi, logistik, dan ketentuan lain yang diatur dalam kontrak;
 - b. melakukan Pengawasan, pemeriksaan, evaluasi, klarifikasi, dan/atau pengendalian atas pelaksanaan pekerjaan oleh Penyedia;
 - c. meminta perbaikan, penyempurnaan, penggantian, pelengkapan, dan/atau tindakan lain apabila hasil pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak;
 - d. menunda penerimaan, pembayaran, atau tahapan lain yang relevan apabila persyaratan kontraktual belum terpenuhi; dan
 - e. memperoleh dokumen, data, dan informasi yang diperlukan dari Penyedia sesuai dengan kontrak.
- (2) Perseroan berkewajiban:
- a. melaksanakan pengikatan hukum secara sah dan tertib;
 - b. menyediakan dokumen kebutuhan, spesifikasi teknis, dan/atau dokumen pendukung pelaksanaan secara memadai;
 - c. melakukan pengendalian, koordinasi, dan penatausahaan pelaksanaan kontrak;
 - d. melakukan pembayaran sesuai mekanisme dan ketentuan kontrak setelah persyaratan administratif dan teknis terpenuhi; dan
 - e. melaksanakan pemeriksaan atas kesesuaian hasil pekerjaan dan/atau barang, penerimaan, dan serah terima sesuai dengan tahapan dalam Peraturan Direksi ini.
- (3) Penyedia berhak:
- a. menerima pembayaran sesuai dengan ketentuan kontrak setelah memenuhi persyaratan yang dipersyaratkan;

- b. memperoleh informasi, klarifikasi, dan dokumen yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak; dan
 - c. memperoleh perlakuan yang adil, proporsional, dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Direksi ini.
- (4) Penyedia berkewajiban:
- a. melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup, spesifikasi teknis, mutu, jumlah, jadwal, distribusi, logistik, dan ketentuan lain dalam kontrak;
 - b. menjamin bahwa barang dan/atau jasa yang disediakan memenuhi fungsi, mutu, dan persyaratan teknis yang ditetapkan;
 - c. menyerahkan pekerjaan, barang, material, dan/atau kelengkapan tepat waktu dan sesuai lokasi tujuan yang ditetapkan;
 - d. menyampaikan dokumen pelaksanaan, dokumen pengiriman, dokumen pembayaran, dan dokumen lain yang dipersyaratkan dalam kontrak;
 - e. melaksanakan perbaikan, penyempurnaan, penggantian, dan/atau tindak lanjut lain apabila terdapat ketidaksesuaian; dan
 - f. mematuhi Peraturan Direksi ini, ketentuan kontrak, dan peraturan perundang-undangan yang relevan.

Pasal 45

Jenis dan Bentuk Kontrak

- (1) Jenis dan bentuk kontrak dalam Pengadaan Khusus ditetapkan sesuai dengan karakteristik pekerjaan, kebutuhan pelaksanaan, metode pengadaan, pola pembayaran, dan kebutuhan pengendalian.
- (2) Jenis kontrak Pengadaan Barang dan/atau Jasa Lainnya terdiri atas:
 - a. kontrak lumpsum;
 - b. kontrak harga satuan;
 - c. kontrak gabungan lumpsum dan harga satuan; dan
 - d. kontrak payung.
- (3) Dalam hal diperlukan berdasarkan sifat, skala, dan urgensi Pengadaan Khusus, Perseroan dapat menggunakan bentuk kontrak lain dan/atau kombinasi bentuk kontrak sepanjang sesuai dengan Peraturan Direksi ini dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penetapan jenis dan bentuk kontrak dilakukan dengan memperhatikan efisiensi, efektivitas, pengendalian risiko, keterlacakan pelaksanaan, dan kebutuhan percepatan Penugasan Khusus.

Pasal 46
Muatan Minimal Kontrak

- (1) Kontrak dan/atau dokumen pengikatan lainnya hanya dapat ditandatangani setelah dilakukan penelaahan oleh Direktorat Pengadaan dan, apabila diperlukan, didukung oleh telaah teknis, keuangan, dan hukum dari unit terkait.
- (2) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat ketentuan mengenai.
 - a. para pihak;
 - b. ruang lingkup pekerjaan, spesifikasi teknis barang dan/atau standar hasil pekerjaan;
 - c. nilai kontrak, jumlah dan/atau satuan;
 - d. jadwal pelaksanaan;
 - e. mata uang pembayaran dan mekanisme pembayaran;
 - f. jaminan uang muka dan/atau mekanisme pengamanan pembayaran lainnya;
 - g. layanan purna jual untuk barang apabila diperlukan;
 - h. distribusi, logistik, dan lokasi pengiriman apabila relevan;
 - i. ketentuan tata cara penerimaan, garansi, perbaikan, penyempurnaan, dan tindak lanjut atas ketidaksesuaian;
 - j. keadaan kahar (*Force Majeure*);
 - k. pengakhiran kontrak; dan
 - l. penyelesaian sengketa.
- (3) Kontrak dapat memuat ketentuan tambahan sesuai dengan karakteristik Pengadaan Khusus, termasuk kompatibilitas sistem, integrasi logistik, kebutuhan distribusi bertahap, serah terima administratif, dan/atau penyesuaian teknis sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Direksi ini.
- (4) Pelaksanaan pekerjaan dimulai dan/atau dinyatakan efektif setelah kontrak dan/atau dokumen pengikatan lainnya ditandatangani, uang muka dibayarkan sesuai dengan ketentuan kontrak, dan para pihak menandatangani Berita Acara Efektif Kontrak, untuk selanjutnya pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.

Pasal 47

Dokumen Pelaksanaan Pengadaan

- (1) Setiap pelaksanaan Pengadaan Khusus melalui Penyedia wajib didukung oleh dokumen pelaksanaan pengadaan yang tertib, lengkap, dan dapat ditelusuri.
- (2) Dokumen pelaksanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. dokumen kebutuhan dan/atau dokumen Pemilihan Penyedia;
 - b. dokumen prakualifikasi dan/atau kualifikasi, klarifikasi, dan/atau negosiasi yang dilengkapi dengan berita acara;
 - c. kontrak dan/atau dokumen pengikatan lainnya;
 - d. dokumen pemeriksaan sebelum pengiriman (*preshipment inspection*) yang dilengkapi dengan berita acara;
 - e. pedoman pengiriman, rencana distribusi, dan logistik;
 - f. dokumen penerimaan, termasuk BASTP, BAPB, dan/atau Berita Acara Penitipan Barang Transit apabila diperlukan;
 - g. dokumen pembayaran; dan
 - h. dokumen pendukung lainnya sesuai karakteristik pekerjaan.
- (3) Dalam hal kondisi riil pelaksanaan di lapangan memerlukan penyesuaian atas spesifikasi, jumlah, jadwal, lokasi distribusi, metode pemasangan, atau kebutuhan logistik lainnya, penyesuaian tersebut wajib dituangkan dalam dokumen yang sah sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
- (4) Dokumen pelaksanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi pengendalian kontrak, pembayaran, penerimaan, Verifikasi dan Validasi, serta serah terima hasil pekerjaan.

Pasal 48

Sumber dan Skema Pembiayaan

- (1) Pembiayaan Pengadaan Khusus bersumber dari pendanaan yang dialokasikan, dikelola, dan digunakan oleh Perseroan sesuai dengan Penugasan Khusus, PKS Kemenkop, perjanjian pembiayaan, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari pembiayaan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 yang difasilitasi oleh Menteri Keuangan melalui perbankan, termasuk Bank

Himpunan Bank Milik Negara dan/atau Bank Syariah Indonesia, yang bersumber dari APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan untuk mendukung seluruh rangkaian pelaksanaan Pengadaan Khusus, termasuk Perencanaan, Persiapan, pembangunan fisik gerai dan pergudangan, penyediaan, penyiapan, pengadaan, pengiriman, distribusi, pemasangan kelengkapan, logistik, pengawasan, penerimaan, verifikasi dan validasi, serah terima hasil pekerjaan, pembayaran pajak, serta kegiatan pendukung lainnya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Penugasan Khusus.
- (4) Seluruh pembiayaan pembangunan fisik KDKMP pada prinsipnya bersumber dari anggaran penugasan Pemerintah kepada Perseroan sebagai pelaksana program pembangunan KDKMP sesuai dengan ketentuan Penugasan Khusus, PKS Kemenkop, dan/atau perjanjian pembiayaan yang berlaku.
- (5) Nilai pembiayaan untuk setiap KDKMP ditetapkan paling banyak sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), termasuk pajak, distribusi, logistik, dan komponen biaya lain yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan fisik gerai, pergudangan, serta penyediaan, penyiapan, pengiriman, pemasangan, dan/atau penyerahan kelengkapan KDKMP, atau sesuai dengan ketentuan dalam Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025, PKS Kemenkop, dan/atau perjanjian pembiayaan yang berlaku.
- (6) Penggunaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan berdasarkan kebutuhan riil pelaksanaan pada masing-masing KDKMP, dengan tetap memperhatikan karakteristik lokasi, kondisi lapangan, kebutuhan teknis, distribusi dan logistik, harga yang wajar, efisiensi pembiayaan, dan akuntabilitas penggunaan dana.
- (7) Dalam hal terdapat perbedaan kebutuhan biaya antar-KDKMP akibat kondisi riil pelaksanaan, sebaran lokasi, keterbatasan akses, kondisi geografis, kebutuhan distribusi dan logistik, harga setempat, dan/atau faktor teknis dan operasional lainnya, Perseroan dapat melakukan penyesuaian penggunaan pembiayaan secara proporsional dan terukur sepanjang tetap dapat dipertanggungjawabkan.
- (8) Penyesuaian penggunaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dilakukan melalui mekanisme subsidi silang antar-KDKMP, sepanjang:
 - a. dilakukan untuk menjamin keterlaksanaan Penugasan Khusus secara menyeluruh;
 - b. didasarkan pada kebutuhan nyata pelaksanaan di lapangan;
 - c. tidak mengurangi mutu, fungsi, keselamatan, dan tujuan hasil pekerjaan;

- d. dilaksanakan secara tertib, transparan, dan akuntabel; dan
 - e. dituangkan dalam dokumen perencanaan, pengendalian, dan/atau pertanggungjawaban pembiayaan yang sah.
- (9) Subsidi silang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat bersumber dari:
- a. keuntungan Perseroan yang sah sesuai dengan ketentuan internal Perseroan;
 - b. hasil efisiensi pelaksanaan Pengadaan Khusus, termasuk efisiensi pada komponen jasa konsultasi, pekerjaan konstruksi, pengadaan kelengkapan, distribusi, logistik, dan/atau komponen pendukung lainnya; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan internal Perseroan.
- (10) Hasil efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b dapat dialokasikan kembali untuk mendukung kebutuhan pembiayaan pada KDKMP tertentu yang secara riil memerlukan biaya lebih besar, termasuk pada lokasi dengan kondisi khusus, wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar, atau lokasi lain yang memerlukan dukungan biaya tambahan berdasarkan justifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (11) Skema pembiayaan Pengadaan Khusus dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan, karakteristik program, ketersediaan pembiayaan, ketentuan perbankan, perjanjian pembiayaan, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Dalam hal diperlukan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Penugasan Khusus, Perseroan dapat menggunakan pembiayaan dari perbankan, termasuk bank milik negara dan/atau bank syariah, serta sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (13) Skema pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dapat dilaksanakan secara bertahap, terjadwal, berbasis progres, dan/atau berdasarkan kebutuhan riil pelaksanaan, sesuai dengan perjanjian pembiayaan, kemampuan pendanaan, dan karakteristik pelaksanaan Pengadaan Khusus.
- (14) Tenor pembiayaan ditetapkan paling lama 6 (enam) tahun atau sesuai dengan ketentuan dalam Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025, PKS Kemenkop, dan/atau perjanjian pembiayaan yang berlaku.
- (15) Pembayaran kembali pembiayaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025, PKS Kemenkop, perjanjian pembiayaan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (16) Penyaluran dan/atau transfer dana pembiayaan dilakukan dari rekening pembiayaan KDKMP ke rekening operasional Perseroan dan/atau rekening lain yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian pembiayaan dan mekanisme pengelolaan keuangan Perseroan.
- (17) Dalam hal Perseroan menjadi pihak dalam perjanjian pembiayaan, perjanjian penyaluran dana, dan/atau perjanjian operasional dengan pihak perbankan dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Khusus, perjanjian dimaksud paling sedikit memuat:
- proyeksi kebutuhan pembiayaan per KDKMP;
 - mekanisme penarikan pembiayaan dan/atau penyaluran dana;
 - jadwal pembayaran kembali dan/atau penyelesaian kewajiban keuangan;
 - pengendalian dan mitigasi risiko pembiayaan;
 - mekanisme penyaluran, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana;
 - pelaporan realisasi pembiayaan;
 - hak dan kewajiban para pihak;
 - persyaratan pencairan, penundaan, dan/atau penghentian penyaluran dana;
 - mekanisme pengawasan, monitoring, dan evaluasi penggunaan dana; dan
 - penyelesaian permasalahan dan/atau sengketa.
- (18) Dalam hal kondisi riil pelaksanaan, sebaran lokasi, kebutuhan distribusi dan logistik, kondisi wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar, atau faktor teknis dan operasional lainnya memerlukan penyesuaian, skema pembiayaan dapat disesuaikan secara terbatas sepanjang:
- sesuai dengan perjanjian pembiayaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - didasarkan pada kebutuhan nyata pelaksanaan;
 - tidak mengurangi akuntabilitas, efisiensi, transparansi, dan pengendalian; dan
 - dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan keuangan
- (19) Pengelolaan pembiayaan dilakukan secara tertib, akuntabel, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan mekanisme pengendalian internal Perseroan.
- (20) Perseroan wajib melakukan pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas penggunaan pembiayaan Pengadaan Khusus secara berkala

sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan, ketentuan internal Perseroan, perjanjian pembiayaan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (21) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran, penggunaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, pemanfaatan hasil efisiensi, dan pelaksanaan subsidi silang dalam pembiayaan Pengadaan Khusus dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Direksi ini, PKS Kemenkop, perjanjian pembiayaan, dan ketentuan internal Perseroan.

Pasal 49

Tata Cara Pembayaran

- (1) Pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan dilakukan secara sekaligus atau bertahap sesuai dengan progres pekerjaan, jenis kontrak, karakteristik pekerjaan, dan ketentuan yang diatur dalam kontrak dan Peraturan Direksi ini.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara sekaligus, bertahap, berdasarkan termin, berdasarkan progres, dan/atau berdasarkan mekanisme lain yang sesuai dengan karakteristik pekerjaan dan ketentuan kontrak.
- (3) Pembayaran secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan termin, progres, milestone, serah terima parsial, dan/atau tahapan pembayaran lainnya yang ditetapkan dalam kontrak sesuai dengan karakteristik pekerjaan, kebutuhan pelaksanaan, dan hasil negosiasi para pihak.
- (4) Pencairan pembayaran tahap awal dan/atau tahapan pembayaran lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah Penyedia melengkapi dan menyampaikan paling sedikit dokumen persyaratan sebagai berikut:
- a. Penyedia menyampaikan dokumen yang dipersyaratkan;
 - b. dilakukan verifikasi atas kelengkapan dokumen; dan
 - c. dinyatakan terdapat kesesuaian antara capaian pekerjaan dengan ketentuan kontrak.
- (5) Pencairan pembayaran tahap berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah terpenuhinya capaian pekerjaan sesuai kontrak dan didukung oleh dokumen pelaksanaan, dokumen penerimaan, berita acara, dan/atau dokumen lain yang dipersyaratkan dalam kontrak sesuai dengan tahapan pembayaran yang berlaku.
- (6) Pencairan pembayaran tahap akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah pekerjaan dinyatakan selesai sesuai kontrak dan didukung oleh berita acara serah terima barang dan/atau jasa oleh para pihak sesuai dengan tahapan yang diatur dalam Peraturan Direksi ini dan/atau kontrak.

- (7) Pencairan pembayaran pada setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan setelah dilakukan pemeriksaan dan/atau verifikasi atas kelengkapan dokumen serta kesesuaian capaian pekerjaan dengan ketentuan kontrak.
- (8) Dalam hal dilakukan pembayaran di luar skema pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pembayaran dapat dilaksanakan berdasarkan persetujuan Direksi, setelah dilakukan pemeriksaan dan/atau verifikasi atas kelengkapan dokumen dan kesesuaian capaian pekerjaan dengan ketentuan kontrak, serta dilaksanakan sesuai dengan sistem, prosedur, dan kewenangan alur pembayaran Perseroan yang berlaku.
- (9) Dalam hal kondisi riil pelaksanaan, sebaran lokasi, distribusi dan logistik, karakteristik barang dan/atau jasa, atau urgensi pelaksanaan Penugasan Khusus memerlukan penyesuaian, skema dan tahapan pembayaran dapat disesuaikan secara terbatas sepanjang:
 - a. sesuai dengan Peraturan Direksi ini;
 - b. diatur dalam kontrak atau persetujuan yang sah;
 - c. didasarkan pada kebutuhan nyata pelaksanaan;
 - d. dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan keuangan; dan
 - e. tidak mengurangi prinsip akuntabilitas dan pengendalian
- (10) Dalam hal pelaksanaan Swakelola dalam Pengadaan Khusus mencakup tahap Perencanaan, Persiapan, Pengawasan, pengelolaan, dan/atau komponen pendukung lain yang menjadi bagian dari ruang lingkup pekerjaan Perseroan, Perseroan dapat memperoleh pencairan dan/atau pembayaran dari sumber pembiayaan Pengadaan Khusus atas pelaksanaan tahapan dimaksud, yang dilaksanakan berdasarkan progres pelaksanaan, dokumen hasil pekerjaan, dokumen serah terima dan/atau dokumen pendukung lainnya, ketentuan pembiayaan, RAB, serta mekanisme keuangan internal Perseroan.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen persyaratan pembayaran, tahapan verifikasi, dan tata cara pencairan dilaksanakan sesuai dengan sistem dan prosedur keuangan Perseroan yang berlaku.

Pasal 50

Jaminan Pembayaran dan Rekening Escrow

- (1) Untuk menjamin keamanan, kepastian, dan kelancaran pembayaran dalam Pengadaan Khusus, Perseroan dapat menggunakan mekanisme

pengamanan pembayaran sesuai dengan karakteristik pekerjaan dan tingkat risiko.

- (2) Mekanisme pengamanan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. bank garansi;
 - b. surety bond;
 - c. rekening escrow;
 - d. letter of credit; dan/atau
 - e. mekanisme pengamanan pembayaran lain yang sah.
- (3) Rekening Escrow sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan untuk menampung, menyimpan, dan mengadministrasikan dana pembayaran guna menjamin keamanan, ketertiban, dan kepastian pelaksanaan transaksi pembayaran sesuai dengan ketentuan kontrak.
- (4) Penggunaan mekanisme pengamanan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan kebutuhan pelaksanaan, skala pekerjaan, pola pembayaran, sebaran lokasi, distribusi dan logistik, serta hasil penilaian risiko.
- (5) Ketentuan mengenai persyaratan, tata cara, dan penggunaan mekanisme pengamanan pembayaran dituangkan dalam kontrak dan/atau dokumen pembiayaan yang relevan.

Pasal 51 Perpajakan

- (1) Pelaksanaan kewajiban perpajakan dalam Pengadaan Khusus dilaksanakan sebagai bagian dari pengaturan khusus dalam rangka Penugasan Khusus sesuai dengan Peraturan Direksi ini.
- (2) Kewajiban perpajakan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Pengadaan Khusus menjadi tanggung jawab pihak yang menurut pengaturan dalam Peraturan Direksi ini, kontrak, dan dokumen pelaksanaan diwajibkan untuk memenuhi, membayar, menyetor, melaporkan, dan/atau mempertanggungjawabkannya.
- (3) Mengingat Pengadaan Khusus merupakan kebijakan khusus yang bersifat *lex specialis* dalam rangka pelaksanaan Penugasan Khusus yang memiliki sifat masif, berskala besar, tersebar secara nasional, dan memerlukan percepatan pelaksanaan, pengaturan administrasi perpajakan dalam pelaksanaan kontrak dengan Penyedia dilakukan secara khusus berdasarkan Peraturan Direksi ini

untuk mendukung efektivitas, efisiensi, dan kelancaran pelaksanaan Pengadaan Khusus.

- (4) Dalam pelaksanaan Pengadaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemenuhan kewajiban perpajakan yang timbul dari pelaksanaan kontrak dengan Penyedia dilaksanakan secara tersebar oleh masing-masing Penyedia sebagai Wajib Pajak sesuai dengan jenis kewajiban perpajakannya.
- (5) Setiap Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib:
 - a. menghitung, membayar, menyetor, dan melaporkan pajak yang menjadi kewajibannya; dan
 - b. menyerahkan bukti pembayaran, penyetoran, dan/atau pelaporan pajak kepada Perseroan sebagai bagian dari dokumen pelaksanaan kontrak dan persyaratan administrasi pembayaran.
- (6) Perseroan wajib melakukan pemeriksaan atas kelengkapan dan kesesuaian bukti pembayaran, penyetoran, dan/atau pelaporan pajak yang disampaikan oleh Penyedia sebelum pelaksanaan pembayaran sesuai dengan ketentuan kontrak.
- (7) Dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan Penugasan Khusus, Perseroan dapat mengusulkan, memfasilitasi, dan/atau menindaklanjuti kebijakan relaksasi, simplifikasi administrasi, insentif, atau perlakuan perpajakan tertentu kepada instansi yang berwenang.
- (8) Pelaksanaan relaksasi, insentif, atau perlakuan perpajakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan Penugasan Khusus, dengan tetap dilakukan pengajuan, fasilitasi, koordinasi, dan/atau penyesuaian administratif kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Ketentuan perpajakan dalam Pengadaan Khusus wajib dicantumkan dan/atau diperhatikan dalam kontrak, dokumen pembayaran, dan dokumen pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Direksi ini dan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 52

Dokumen Teknis dan Lampiran

- (1) Dokumen teknis dalam Pengadaan Khusus merupakan dokumen yang digunakan sebagai dasar teknis, administratif, dan operasional dalam pelaksanaan Pengadaan Khusus, yang disusun, dikelola, dimutakhirkan, dan dikendalikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Direksi ini.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:

- a. dokumen teknis Perencanaan, termasuk *Detail Engineering Design* (DED), *Bill of Quantities* (BOQ), Rencana Kerja dan Syarat (RKS), spesifikasi teknis, gambar kerja, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Standar Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan KDKMP, serta dokumen teknis lain yang relevan;
 - b. dokumen teknis pelaksanaan pengadaan kelengkapan KDKMP, yang meliputi dokumen kebutuhan, dokumen pemilihan Penyedia, kontrak dan/atau dokumen pengikatan lainnya, addendum apabila ada, dokumen distribusi dan logistik, dokumen penerimaan, serta dokumen teknis pelaksanaan lainnya; dan
 - c. dokumen administrasi Penyedia dan dokumen pendukung lain yang dipersyaratkan sesuai dengan karakteristik Pengadaan Khusus.
- (3) Dalam hal berdasarkan kondisi riil lokasi pembangunan di lapangan diperlukan penyesuaian teknis, perubahan, penyempurnaan, dan/atau revisi dokumen teknis, tindakan dimaksud wajib didukung paling sedikit dengan justifikasi teknis dan/atau administratif yang memadai, berita acara peninjauan lapangan, laporan atau kajian teknis, dokumentasi kondisi riil lapangan, rekomendasi unit teknis terkait, dokumen revisi teknis yang relevan, serta persetujuan pejabat yang berwenang sesuai dengan tata kelola internal Perseroan.
- (4) Dokumen revisi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa revisi DED, BOQ, RKS, RAB, spesifikasi teknis, gambar kerja, tata letak, jadwal pelaksanaan, dan/atau dokumen teknis lain yang terdampak oleh kondisi riil pelaksanaan di lapangan.
- (5) Lampiran dalam Peraturan Direksi ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direksi ini dan menjadi acuan dalam pelaksanaan Pengadaan Khusus sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam batang tubuh Peraturan Direksi ini.
- (6) Penyusunan, pengelolaan, pemutakhiran, penyesuaian, penyempurnaan, dan pengendalian dokumen teknis dan Lampiran dilaksanakan oleh Direktorat Pengadaan bersama Direktorat Konsultan Engineering dan/atau unit terkait lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (7) Dalam hal diperlukan penyesuaian teknis yang bersifat operasional atau minor berdasarkan kondisi riil pelaksanaan di lapangan, Direktorat Pengadaan bersama unit teknis terkait dapat melakukan penyesuaian dokumen teknis dan/atau Lampiran sepanjang:
- a. tidak mengubah kebijakan dasar yang diatur dalam Peraturan Direksi ini;
 - b. tetap sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama beserta Lampiran Teknisnya;

- c. dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, administratif, dan hukum; dan
 - d. dilaporkan kepada Direksi.
- (8) Setiap penggunaan, perubahan, penyesuaian, penyempurnaan, pemutakhiran, dan/atau revisi dokumen teknis dan Lampiran wajib terdokumentasi dan menjadi bagian dari sistem pengendalian mutu, pelaporan, pengawasan, dan audit pelaksanaan Pengadaan Khusus.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

- (1) Peraturan Direksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku selama pelaksanaan Penugasan Khusus percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan KDKMP, termasuk sampai dengan penyelesaian seluruh tahapan pelaksanaan, pengendalian, pertanggungjawaban, dan tindak lanjut yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Direksi ini.
- (2) Ketentuan teknis, petunjuk pelaksanaan, format dokumen, pedoman operasional, dan/atau pengaturan administratif yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Direksi ini dapat ditetapkan lebih lanjut oleh Direksi dan/atau pejabat yang diberi kewenangan oleh Direksi, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Direksi ini.
- (3) Peraturan Direksi ini dievaluasi secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan berdasarkan perubahan kebijakan, ketentuan peraturan perundang-undangan, hasil evaluasi pelaksanaan, kebutuhan operasional, dan/atau kebutuhan penyempurnaan tata kelola Pengadaan Khusus.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjukkan perlunya perubahan atau penyesuaian, perubahan dimaksud ditetapkan sesuai dengan mekanisme yang berlaku di Perseroan.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal Oktober 2025

a.n. DIREKSI

PT AGRINAS PANGAN NUSANTARA (PERSERO)

DIREKTUR UTAMA

--	--	--	--

JOAO ANGELO DE SOUSA MOTA

RAHASIA DAN TERBATAS